

Hinweis / Notice

Akte: drafting-werkstatt-asset-deal-spv-grundstueck-volkenrath-energie-share-deal-und-pivot-anwaltsschreiben

Deutsch

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

English

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

2026-03-15_volkenrath-gc-an-kanzlei-mandatserteilung.emlemails/2026-03-15_volkenrath-gc-an-kanzlei-mandatserteilung.eml

Von	"Dr. Franziska Schwingenstein-Pohlmann" <f.schwingenstein-pohlmann@volkenrath-energie.de>
An	"Dr. Henrik Roosendaal" <h.roosendaal@roosendaal-birkenhainer.de>
Kopie	"Dr. Claudia Volkenrath-Eichmueller" <c.volkenrath-eichmueller@volkenrath-energie.de>
Datum	Sun, 15 Mar 2026 09:42:17 +0100
Betreff	Mandatserteilung: Verkauf Volkenrath Solar Eppendorf GmbH

Sehr geehrter Herr Dr. Roosendaal,

wie in unserem gestrigen Telefongespräch besprochen, beauftragen wir hiermit die Roosendaal Birkenhainer Partners mbB mit der rechtlichen Beratung und Begleitung des Verkaufs unserer 100%-Tochtergesellschaft Volkenrath Solar Eppendorf GmbH an die Steinheim Capital Partners GmbH & Co. KG.

Mandatsumfang gemäß Ihrem Angebot vom 10.03.2026:

- Federführende Beratung Verkäuferseite Share-Deal-Prozess
- Erstellung und Verhandlung des Share Purchase Agreement (SPA)
- Koordination Notartermin (Dr. Birkenhainer, Berlin)
- Begleitung BKartA-Verfahren (GWB § 39 ff.)
- Steuerliche Abstimmung bezüglich GrESt (§ 1 Abs. 3 GrEStG) in Zusammenarbeit mit Klausberg & Partner Steuerberatung

Als Ansprechpartnerin auf unserer Seite stehe ich (GC) und unser CFO Herr Dipl.-Kfm. Rahming-Ostberg zur Verfügung.

Ich bitte Sie, die Vollmachtsformulare für CEO und mich zu übermitteln, damit wir diese umgehend unterzeichnen und zurücksenden können.

Die GwG-Unterlagen reichen wir morgen ein.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Franziska Schwingenstein-Pohlmann
General Counsel
Volkenrath Energie SE
Potsdamer Platz 11, 10785 Berlin
Tel.: +49 30 7734 2281

2026-04-02_kanzlei-intern-drafting-arbeitsverteilung.emlemails/2026-04-02_kanzlei-intern-drafting-arbeitsverteilung.eml

Von	"Dr. Henrik Roosendaal" <h.roosendaal@roosendaal-birkenhainer.de>
An	"Dr. Mira Pohlmann" <m.pohlmann@roosendaal-birkenhainer.de>
Kopie	sekretariat@roosendaal-birkenhainer.de
Datum	Thu, 02 Apr 2026 16:15:33 +0200
Betreff	[INTERN] AZ MR-2026-DR-0717 — Arbeitsverteilung Drafting SPA Volkenrath

Liebe Mira,

ich möchte die Aufgabenverteilung für das SPA-Drafting im Mandat Volkenrath (AZ MR-2026-DR-0717) klarstellen.

Du uebernimmst federführend:

- Erstellung SPA Draft 1 (Ziel: Uebermittlung an Gegenseite bis 18.04.2026)
- Erstellung und Pflege Disclosure Schedules (in enger Abstimmung mit GC Schwingenstein-Pohlmann)
- Redline-Tracking und Zusammenfassungen nach jedem Markup der Gegenseite
- AGB-Prüfung Engineering-Servicevertrag (SolarService GmbH) — Frist: 15.08.2026
- Word-Finish-Checkliste vor jeder Uebermittlung

Ich uebernehme:

- Anwaltsschreiben BKartA-Anmeldung (Frist: August 2026)
- Anwaltsschreiben FA Berlin-Mitte (verbindliche Auskunft GrESt; Frist: September 2026)
- Verhandlungsfuehrung Hauptkonferenzen mit Gegenseite (Schaefer Schoeneberg Stoll mbB)
- Mandanten-Kommunikation auf Leitungsebene (CEO, GC)
- Go/No-Go-Memo vor Signing

Stundenerfassung: Bitte taegliche Erfassung in Kanzlei-Software unter AZ MR-2026-DR-0717.

Kick-off-Meeting mit Mandantin und Financial Advisor (Berenberg Bank) ist am 08.04.2026, 10:00 Uhr, in unserer Kanzlei.

Gruß
Henrik

2026-07-14_gegenseite-schaefer-schoeneberg-markup.eml

emails/2026-07-14_gegenseite-schaefer-schoeneberg-markup.eml

Von	"Dr. Ilona Schoeneberg-Kraft" <i.schoeneberg-kraft@schaefer-schoeneberg.de>
An	"Dr. Henrik Roosendaal" <h.roosendaal@roosendaal-birkenhainer.de>
Kopie	"Dr. Mira Pohlmann" <m.pohlmann@roosendaal-birkenhainer.de>, Julian Stolle <j.stolle@schaefer-schoeneberg.de>
Datum	Tue, 14 Jul 2026 18:57:04 +0200
Betreff	SPA Volkenrath Solar Eppendorf — Markup zu Draft 1 (v1 SSS Markup)

Sehr geehrter Herr Dr. Roosendaal,

hiermit übermitteln wir im Auftrag unserer Mandantin, der Steinheim Capital Partners GmbH & Co. KG, unser Markup zu SPA Draft 1 vom 18.04.2026.

Die Datei finden Sie im gesicherten Transfer-Link (Ablaufdatum 21.07.2026):
[https://transfer.schaefer-schoeneberg.de/\[Link anonymisiert\]](https://transfer.schaefer-schoeneberg.de/[Link anonymisiert])

Dateiname: SPA_Volkenrath_v1_SSS_Markup_20260714.docx

Wesentliche Positionen unserer Mandantin, die in diesem Markup hervorgehoben sind:

1. Warranties-Katalog: Wir bitten um erhebliche Reduzierung des Katalogs und Einführung eines engen "Actual Knowledge"-Qualifiers (nur CEO und CFO).
2. Earn-Out EBITDA: Unsere Mandantin besteht auf einer eigenen "Adjusted EBITDA"-Definition nach Kaeufer-Ermessen. Die vorliegende offene Klausel ist nicht akzeptabel.
3. Indemnification: Wir fordern einen Tipping Basket (EUR 300.000) statt des Deductible-Baskets. Steuerindemnities sollen unbegrenzt haften.
4. MAC-Klausel: Der Energiemarkt-Carve-out ist zu streichen; Energiepreisschwankungen sind ein betriebsinhärentes Risiko des Solarparks.
5. Survival: 5 Jahre für allgemeine Warranties (nicht 2 Jahre).

Wir stehen für eine Verhandlungsrunde in der Woche ab 04.08.2026 zur Verfügung.
Bitte machen Sie uns einen Terminvorschlag.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Ilona Schoeneberg-Kraft
Partnerin
Schaefer Schoeneberg Stoll mbB
Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 2972 3440

2026-08-05_kanzlei-an-bkarta-vorabstimmung.eml

emails/2026-08-05_kanzlei-an-bkarta-vorabstimmung.eml

Von	"Dr. Henrik Roosendaal" <h.roosendaal@roosendaal-birkenhainer.de>
An	fusionskontrolle-b8@bundeskartellamt.bund.de
Kopie	"Dr. Mira Pohlmann" <m.pohlmann@roosendaal-birkenhainer.de>
Datum	Wed, 05 Aug 2026 11:23:48 +0200
Betreff	Fusionskontrollanmeldung gemäß § 39 GWB — Volkenrath Solar Eppendorf / Steinheim Capital Partners — AZ B 8-188/26

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Vertretung der Volkenrath Energie SE, Berlin, und in Abstimmung mit den Vertretern der Steinheim Capital Partners GmbH & Co. KG, übermitteln wir hiermit die formale Fusionskontrollanmeldung gemäß § 39 Abs. 1 GWB für den Erwerb von 100% der Anteile an der Volkenrath Solar Eppendorf GmbH durch Steinheim Capital Partners GmbH & Co. KG.

Die Anmeldung erfolgt per gesichertem Upload über das BKartA-Portal (Referenznummer Einreichung: BKU-2026-08-05-0917).

Im beigefügten Anschreiben (PDF) sowie in den Anlage-Dokumenten finden Sie:

- Ausgefülltes Anmeldeformular (15 Seiten)
- Jahresabschlüsse beider Unternehmen (2023/2024, Kurzfassung)
- Marktbeschreibung Photovoltaik Deutschland

Wie in unserem Telefongespräch vom 15.07.2026 mit Herrn Referatsleiter Dr. Moenkemeier besprochen, gehen wir davon aus, dass die Transaktion in Phase I (§ 40 Abs. 1 GWB, Frist: ein Monat) freigegeben wird.

Wir bitten um Eingangsbestätigung und Mitteilung des Bundeskartellamt-Aktenzeichens. Das uns bereits vorab mitgeteilte AZ B 8-188/26 verwenden wir in unserer Korrespondenz.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Henrik Roosendaal
Rechtsanwalt
Roosendaal Birkenhainer Partners mbB
Kurfuerstendamm 184, 10707 Berlin
Tel.: +49 30 8855 4100
h.roosendaal@roosendaal-birkenhainer.de

2026-12-15_notariat-signinglogistik-ur-188-26.emlemails/2026-12-15_notariat-signinglogistik-ur-188-26.eml

Von	Anne Greven <a.greven@notariat-birkenhainer.de>
An	"Dr. Henrik Roosendaal" <h.roosendaal@roosendaal-birkenhainer.de>
Kopie	"Dr. Mira Pohlmann" <m.pohlmann@roosendaal-birkenhainer.de>, "Dr. Franziska Schwingenstein-Pohlmann" <f.schwingenstein-pohlmann@volkenrath-energie.de>
Datum	Tue, 15 Dec 2026 16:41:00 +0100
Betreff	UR-Nr. 188/26 - Signing Volkenrath morgen um 10:00 Uhr

Guten Abend Herr Dr. Roosendaal,

für morgen ist der große Besprechungsraum ab 09:00 Uhr für Ihr letztes Briefing geöffnet. Der Beurkundungsbeginn bleibt bei 10:00 Uhr. Am Empfang genügt der Hinweis auf UR-Nr. 188/26. Frau Dr. Pohlmann kann die beiden Kanzleikisten mit den Unterschriftsmappen direkt im Raum abstellen lassen.

Bitte erinnern Sie alle persönlich erscheinenden Beteiligten an den gültigen Personalausweis oder Reisepass. Die bei uns bereits eingegangenen Vollmachten und Vertretungsnachweise liegen in der Urkundenmappe. Die Lesefassung des Share Purchase Agreement trägt den Stand 10.12.2026. Sollte heute Abend noch eine ausgetauschte Seite kommen, rufen Sie bitte zusätzlich kurz im Sekretariat an, damit nicht zwei Fassungen im Beurkundungsraum liegen.

Für die Kaufpreisfreigabe nach dem Termin haben wir die von Ihnen angekündigte telefonische Abstimmung ab 12:30 Uhr notiert. Die beglaubigten Abschriften werden nach Abschluss zunächst elektronisch und anschließend mit der Post versandt. Die Originalurkunde verbleibt im Notariat.

Der Zugang Unter den Linden 42 ist morgen wegen Bauarbeiten nur über die seitliche Glastür geöffnet. Der Pförtner hat die Namen der angemeldeten Beteiligten auf seiner Liste. Für Rückfragen bin ich ab 08:15 Uhr erreichbar.

Freundliche Grüße

Anne Greven
Notariatsfachangestellte
Notariat Dr. Konrad Birkenhainer
Unter den Linden 42
10117 Berlin
Telefon +49 30 8855 4300
a.greven@notariat-birkenhainer.de

Tabellenblatt: Disclosure SchedulesDisclosure Schedules — Uebersicht | AZ MR-2026-DR-0717 | Stand: 30.09.2026

Schedule Nr.

Warranty Nr.

Warranty-Titel

Offenlegungsinhalt (Kurzbeschreibung)

Qualifizierungswirkung

Status

Verantwortlich

Datum fertig

DS 4.01

W. 4.01

GmbH-Gruendung

Handelsregistrauszug HRB 72341 B; Gesellschaftsvertrag idF 2021

Vollstaendig qualifiziert

Fertig

Pohlmann

01.07.2026

DS 4.02

W. 4.02

Keine Insolvenz

Keine Insolvenzantraege, keine Moratorien; Bestaetigung GC

Vollstaendig qualifiziert

Fertig

Pohlmann

01.07.2026

DS 4.11

W. 4.11

Genehmigungen

BlmSchG-Genehmigung v. 10.03.2021; Netzanschluss; EEG-Einspeisevertrag

Vollstaendig qualifiziert

Fertig

Pohlmann

15.08.2026

DS 4.12

W. 4.12

Umwelt/Grundstueck

Altlastenauskunft Landkreis Steinburg (kein Eintrag); Erbbaurechtsvertrag

Vollstaendig qualifiziert

Fertig

Pohlmann

15.08.2026

DS 4.22

W. 4.22

Rechtsstreitigkeiten

Archivverfahren FA Itzehoe 2022 (abgeschlossen, kein Ergebnis)

Teilweise qualifiziert

Fertig

Roosendaal

20.09.2026

DS 4.23

W. 4.23

Behoerdenbescheide

Nachgenehmigung Erweiterungsflaeche 5 ha beantragt (07.08.2026); offen

Teilweise qualifiziert

In Bearb.

Roosendaal

offen

DS 4.31

W. 4.31

Steuern — Koerpschaft

BP 2019-2021 abgeschlossen; kein Nachforderungsbescheid

Vollstaendig qualifiziert

Fertig

Pohlmann

30.09.2026

DS 4.32

W. 4.32

Steuern — Gewerbe

BP 2019-2021 abgeschlossen; Gewerbesteuer Eppendorf 0 EUR Nachzahlung

Vollstaendig qualifiziert

Fertig

Pohlmann

30.09.2026

DS 4.33

W. 4.33

Steuern — USt

USt-Voranmeldungen 2021-2025 regulaer; keine offene Forderung FA

Vollstaendig qualifiziert

Fertig

Pohlmann

30.09.2026

DS 4.41

W. 4.41

Vollstaendigkeit DS

GDL: Datenraum Intralinks Stand 30.09.2026 vollstaendig offengelegt

GDL-Qualifizierung

Fertig

Roosendaal

05.10.2026

DS 4.44

W. 4.44

Arbeitnehmer

2 AN: Geschäftsführerin und Techniker; Arbeitsverträge beigefügt

Vollständig qualifiziert

Fertig

Pohlmann

01.07.2026

DS 4.47

W. 4.47

Verbindlichkeiten

EIB-Darlehen EUR 12,4 Mio. (Restbetrag 16.12.2026); sonst keine

Vollständig qualifiziert

Fertig

Roosendaal

02.12.2026

Gesamtanzahl Disclosure Schedules: 12 | Fertig: 0 | In Bearbeitung: 0 | Ausstehend: 0

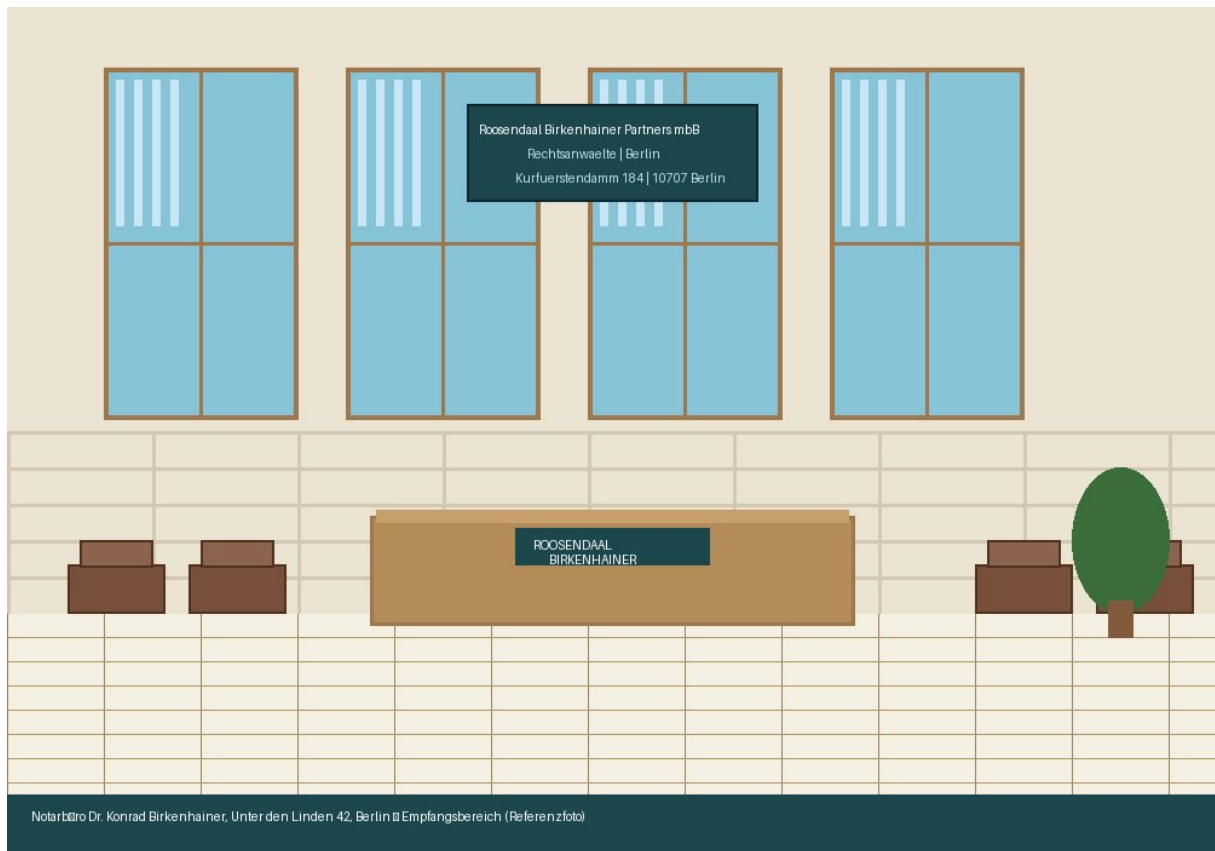
Tabellenblatt: General Disclosure Letter

	General Disclosure Letter (GDL) — Auszug
	Die nachfolgenden allgemeinen Offenlegungen gelten für alle Warranties und Representations gemäss Art. 4 des Share Purchase Agreement:
	1. Sämtliche im virtuellen Datenraum (Intralinks-Plattform, Stand: 30.09.2026) enthaltenen Dokumente und Informationen gelten dem Käufer als vollständig bekannt gemacht. Der Käufer kann sich nicht auf Unkenntnis von im Datenraum enthaltenen Tatsachen berufen, sofern diese Tatsachen aus den im Datenraum enthaltenen Dokumenten klar und eindeutig ersichtlich sind.
	2. Die im Handelsregister eingetragenen und öffentlich zugänglichen Informationen zur Zielgesellschaft, insbesondere Jahresabschlüsse 2021 bis 2024, Gesellschaftsvertrag und Gesellschafterliste, gelten als offengelegt.

	3. Planungsrisiken, die sich aus dem regulatorischen Umfeld (EEG, BImSchG, Baurecht) ergeben und die im technischen Due-Diligence-Bericht (Technical-DD-Report, Anlage zum Datenraum) beschrieben sind, gelten als offengelegt.
--	--

notarbuero-birkenhainer-empfang.jpg

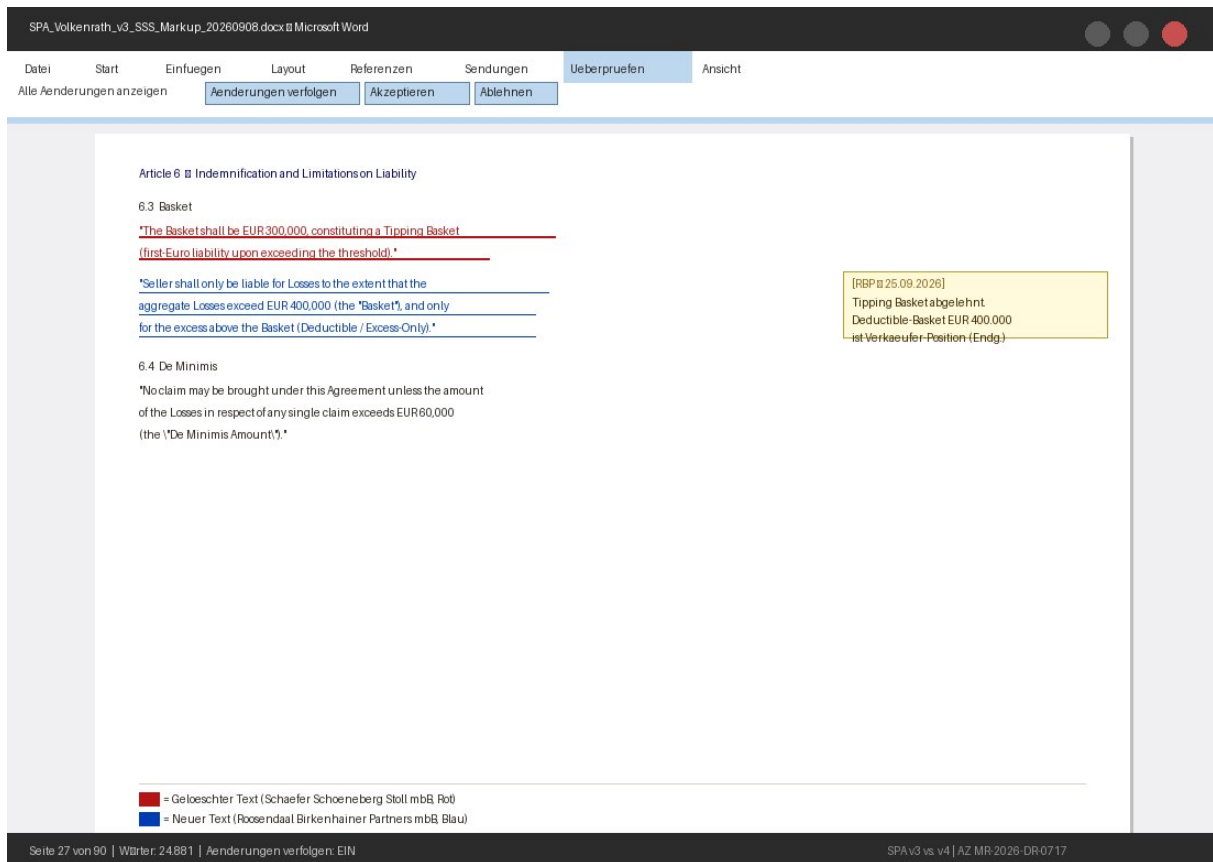
jpg/notarbuero-birkenhainer-empfang.jpg



Bilddatei: notarbuero-birkenhainer-empfang.jpg

redline-screenshot-word.jpg

jpg/redline-screenshot-word.jpg



Bilddatei: redline-screenshot-word.jpg

volkenrath-solarpark-luftbild.jpg

jpg/volkenrath-solarpark-luftbild.jpg



Bilddatei: volkenrath-solarpark-luftbild.jpg

01 — Mandantenbriefing Volkenrath Energie SE

AZ: MR-2026-DR-0717

Datum: 15. März 2026

Bearbeiter: RA Dr. Henrik Roosendaal / Senior Associate Dr. (iur.) Mira Pohlmann

Kanzlei: Roosendaal Birkenhainer Partners mbB, Berlin

Sachverhaltsaufnahme

Mandantin

Volkenrath Energie SE, eingetragen im Handelsregister Berlin-Charlottenburg, HRB 88 412 B. Geschäftsführung: CEO Dr. Claudia Volkenrath-Eichmueller, CFO Dipl.-Kfm. Peter Rahming-Ostberg, General Counsel Dr. Franziska Schwingenstein-Pohlmann. Die Mandantin ist ein mittelständischer Energieversorger mit Fokus auf erneuerbare Energien und einem konsolidierten Jahresumsatz von ca. 210 Mio. EUR (2025).

Transaktionsgegenstand

Verkauf der 100%-igen Tochtergesellschaft **Volkenrath Solar Eppendorf GmbH** (nachfolgend: SPV oder Zielgesellschaft). Das SPV hält:

- Einen Erbbaurechtsvertrag über 18 ha landwirtschaftliche Fläche in Eppendorf, Laufzeit bis 2051, jährliche Erbbaurechtsrente 84.000 EUR
- Sämtliche öffentlich-rechtlichen Genehmigungen für den Solarpark (Leistung 22 MW, Inbetriebnahme 2021)
- Einspeiseverträge nach EEG 2021, Netzanschlussvertrag mit regionaler Netzgesellschaft
- Wartungsvertrag mit SolarService GmbH (Engineering-Servicevertrag, Anlage 7 SPA)
- Bankdarlehen (EIB-Konsortialdarlehen) i.H.v. noch 12,4 Mio. EUR

Käufer

Steinheim Capital Partners GmbH & Co. KG, Frankfurt, vertreten durch Investmentmanager Dr. Lars Lattermann-Tannenmoor. Erfahrener Infrastruktur-Investor, bereits in vier Solarprojekten investiert. Beratende Kanzlei Käuferseite: Schäfer Schoeneberg Stoll mbB, Frankfurt (federführend: Dr. Ilona Schoeneberg-Kraft).

Transaktionsstruktur

Share-Deal (Abtretung Geschäftsanteile GmbH, § 15 GmbHG). Notarielle Beurkundung erforderlich (§ 15 Abs. 3 GmbHG). Enterprise Value ca. 38 Mio. EUR; Equity Value vorbehaltlich Closing Accounts-Mechanismus. Locked-Box-Mechanismus erwägen (Diskussion noch offen).

Mandatsumfang

- Federführende Beratung Verkäuferin im Share-Deal-Prozess
- Erstellung SPA inkl. aller Anlagen (Term Sheet, Disclosure Schedules)
- Pruefung Anlagen (Engineering-Servicevertrag, EIB-Darlehensvertrag)

- Koordination Notartermin (Dr. Birkenhainer, Berlin)
- Kommunikation mit BKartA (Fusionskontrolle nach GWB § 39 ff.)
- Steuerliche Abstimmung mit FA Berlin-Mitte (GrESt, § 1 Abs. 3 GrEStG)

GwG-Pruefung (§ 10 GwG)

- Identitätsfeststellung CEO und GC gemäß § 10 Abs. 1 GwG: Kopien Personalausweis vorgelegen
- Wirtschaftlich Berechtigter (Ultimate Beneficial Owner): Volkenrath Energie SE börsennotiert (Frankfurter Wertpapierbörse, MidCap), kein UBO > 25% — vereinfachte Sorgfaltspflicht anwendbar (§ 14 GwG)
- Risikoeinstufung: mittel; keine PEP-Relevanz; keine Sanktionslisten-Treffer
- Aktennotiz GwG hinterlegt

Interessenkonflikt-Check

Keine Vorbefassung mit Käufer Steinheim Capital Partners. Kein aktuelles Mandat Schäfer Schoeneberg Stoll. Keine Eigeninteressen. Ergebnis: kein Interessenkonflikt; Mandat angenommen.

Vollmacht

Generalvollmacht erteilt durch Dr. Schwingenstein-Pohlmann (GC) in Vertretung der Volkenrath Energie SE, datiert 15.03.2026. Vollmacht liegt im Original vor (Anlage M-01 der Kanzleiakte).

Nächste Schritte

1. Erstellung Term Sheet / Letter of Intent (Ziel: Unterzeichnung bis 28.03.2026)
2. Kick-off-Meeting Transaktion mit Mandantin und Financial Advisor (Berenberg Bank)
3. Due-Diligence-Prozess vorbereiten (Datenraum-Koordination mit Mandantin)
4. Erste Strukturskizze SPA und Disclosure Schedules
5. Vorprüfung GrESt-Problematik (§ 1 Abs. 3 GrEStG — Erbbaurecht)

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

02-term-sheet-spa-v1.docx

02 — Term Sheet / Letter of Intent: SPA Volkenrath Solar Eppendorf GmbH

AZ: MR-2026-DR-0717

Datum: 28. März 2026

Parteien: Volkenrath Energie SE (Verkäuferin) / Steinheim Capital Partners GmbH & Co. KG (Käufer)

Status: Unterzeichnet — nicht rechtsverbindlich (ausser Exklusivität und Vertraulichkeit)

Term Sheet — Wesentliche Eckpunkte

1. Transaktionsgegenstand

Erwerb von 100% der Geschäftsanteile an der Volkenrath Solar Eppendorf GmbH (SPV), eingetragen im Handelsregister Charlottenburg, HRB 72 341 B, durch Käufer im Wege des Share-Deals gemäß § 15 GmbHG.

2. Kaufpreis und Mechanismus

- Enterprise Value: EUR 38.000.000 (achtunddreissig Millionen Euro)
- Equity Value: Enterprise Value abzüglich Net Debt und Working Capital-Adjustments
- Mechanismus: Locked-Box per 31.12.2025 (Referenzdate); kein Closing-Accounts-Mechanismus
- Locked-Box Interest (Ticker): EUR 5.200/Tag ab 01.01.2026 bis Closing
- Leakage-Definition: dividends, intercompany transfers, management fees, transaction bonuses (Ausnahme: Permitted Leakage)

3. Earn-Out

- Earn-Out-Komponente: bis zu EUR 3.500.000 zahlbar, abhängig von EBITDA Volkenrath Solar Eppendorf GmbH für das Geschäftsjahr 2027
- Schwelle: EBITDA $\geq$ EUR 4.200.000 auslost vollen Earn-Out; lineare Skalierung ab EUR 3.600.000 EBITDA
- Definition EBITDA: zu verhandeln (offener Punkt — siehe Aktenstück 07)
- Zahlungszeitpunkt: 31. März 2028 nach Bestätigungsschreiben Wirtschaftsprüfer

4. Exklusivität

- Dauer: 60 Tage ab Unterzeichnung Term Sheet (= bis 27. Mai 2026)
- Verpflichtung Verkäuferin: keine parallelen Verkaufsgespräche, kein weiterer Datenraumzugang
- Break Fee: EUR 500.000 zahlbar von Verkäuferin bei Verletzung Exklusivität

5. Vertraulichkeit

- Gegenseitige NDA-Verpflichtung für Dauer der Transaktion und 3 Jahre danach
- Ausnahmen: Regulatory Disclosure (BKartA), Bankenkommunikation, erforderliche Beraterpflichten

6. Due Diligence

- Virtueller Datenraum (Intralinks): Zugang ab 01. April 2026

- Umfang: Legal, Financial, Technical, Tax DD
- DD-Zeitraum: 6 Wochen
- Management Presentation: 15. April 2026, Berlin

7. Struktur der Transaktion

- Share-Deal (GmbH-Anteilsabtretung, § 15 Abs. 3 GmbHG — notarielle Form)
- Notar: Dr. Konrad Birkenhainer, Berlin (UR-Nr. 188/26 vorgemerkt)
- Signing: angestrebt September 2026
- Closing: angestrebt Q4 2026

8. Wesentliche Voraussetzungen für Closing

- Fusionskontrollfreigabe BKartA (GWB § 39 ff.) oder Nichtuntersagung nach Fristablauf
- Genehmigung EIB als Darlehensgeber (Change-of-Control-Klausel im Darlehensvertrag)
- Keine Material Adverse Change eingetreten
- Abgeschlossene und akzeptierte Disclosure Schedules

9. Gerichtsstand und anwendbares Recht

Deutsches Recht; Gerichtsstand Berlin.

Offene Punkte (zur Klärung im SPA)

Punkt	Beschreibung	Priorität
Earn-Out EBITDA-Definition	Genaue Bereinigungen, ausserordentliche Posten	Hoch
Locked-Box vs. Closing Accounts	Endgültiger Mechanismus	Mittel
Change-of-Control EIB	Zustimmungserfordernis klären	Hoch
GrEST-Risiko Erbbaurecht	Steuerliche Strukturierung prüfen	Hoch
MAC-Klausel Energiemarkt	Definition und Carve-outs	Mittel
Warranties Umfang	Katalog und Knowledge Qualifier	Hoch

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

03-spa-draft-1-issue-list.docx

03 — SPA Draft 1: Issue-List und offene Punkte

AZ: MR-2026-DR-0717

SPA-Version: Draft 1 (intern, Verkäuferseite)

Datum SPA Draft 1: 18. April 2026

Datum Issue-List: 22. April 2026

Bearbeiter: Dr. (iur.) Mira Pohlmann / RA Dr. Henrik Roosendaal

Vorbemerkung

SPA Draft 1 wurde durch Roosendaal Birkenhainer Partners mbB erstellt und am 18.04.2026 an Gegenseite (Schäfer Schoeneberg Stoll mbB) übermittelt. Diese Issue-List enthält die intern identifizierten offenen Punkte sowie erste Kommentare aus dem Due-Diligence-Prozess, die noch in den SPA integriert werden müssen.

Struktur SPA Draft 1

Artikel	Titel	Status
Art. 1	Definitionen	Weitgehend fertig; 12 Definitionen zur Klärung
Art. 2	Kaufgegenstand und Kaufpreis	Locked-Box-Mechanismus eingebaut; Earn-Out-Klausel noch offen
Art. 3	Signing und Closing	Closing Conditions vorbehaltlich BKartA-Freigabe
Art. 4	Representations and Warranties Verkäufer	47 Warranties; Knowledge Qualifier noch offen
Art. 5	Representations and Warranties Käufer	8 Warranties; Standard
Art. 6	Indemnification	Cap und Basket: offene Eintragung
Art. 7	MAC-Klausel	Entwurf vorhanden; Carve-outs unvollständig
Art. 8	Earn-Out	EBITDA-Definition fehlt noch
Art. 9	Covenants (Pre-Closing)	Vollständig
Art. 10	Anlagen	Anlage 1 bis 9 (teilweise noch leer)

Issue-Liste (intern)

Issue 1 — Definitionen Art. 1

Offener Punkt: "Material Adverse Change" noch nicht präzise definiert. Bisherige Fassung: "any event or circumstance that has or could reasonably be expected to have a material adverse effect on the business, financial condition or results of operations of the Target Company."

Problem: Zu weit; erfasst auch allgemeine Energiemarktrisiken, für die Verkäufer keine Haftung übernehmen will.

Handlungsbedarf: Carve-outs formulieren (allgemeine Marktbewegungen, Energiepreise, regulatorische Änderungen EEG). Siehe Aktenstück 06.

Issue 2 — Earn-Out (Art. 8)

Offener Punkt: EBITDA-Definition fehlt vollständig; die Klammerstelle "[●]" ist nicht befüllt. Käufer wird eigene Definition vorschlagen.

Problem: Divergenz zu erwarten bzgl. Bereinigung ausserordentlicher Aufwendungen, Behandlung Erbbaurechtsrente, Abschreibungen auf Solarmodule.

Handlungsbedarf: Wirtschaftsprüfer einbinden für Formulierungsvorschlag. Streitbeilegungsmechanismus (Baseball-Arbitrage oder Gutachterverfahren) aufnehmen. Siehe Aktenstück 07.

Issue 3 — Knowledge Qualifier (Art. 4)

Offener Punkt: Warranties 4.1 bis 4.47 enthalten keinen einheitlichen Knowledge Qualifier. Gegenseite wird voraussichtlich "actual knowledge" mit engen Personen anstreben (nur CEO und CFO).

Problem: Für Verkäufer praeferabel: "best knowledge" mit erweitertem Personenkreis (CEO, CFO, GC, Bereichsleitung Technik). Konstruktive Kenntnis vs. tatsächliche Kenntnis — erheblicher Haftungsunterschied.

Handlungsbedarf: Einheitliche Knowledge-Qualifier-Definition (Defined Term "Seller's Knowledge") einführen. Personenkreis festlegen. Materiality-Auslesen-Klausel erwägen. Siehe Aktenstück 05.

Issue 4 — Indemnification Cap/Basket (Art. 6)

Offener Punkt: Cap und Deductible Basket sind als offene Eintragungen "[●]%" des Kaufpreises eingetragen.

Problem: Marktstandard variiert je nach Transaktionsgrösse und Risikoprofil. Bei 38 Mio. EUR EV: Cap typischerweise 15-25% (EUR 5,7 bis 9,5 Mio.), de minimis EUR 50.000, Basket EUR 500.000 (Deductible, kein Tipping Basket).

Handlungsbedarf: Interne Abstimmung mit Mandantin zu Risikobereitschaft; Versicherungsscheck (W&I Insurance). Siehe Aktenstück 08.

Issue 5 — GrESt Erbbaurecht (Art. 2 / Anlage)

Offener Punkt: Steuerliche Implikation ungeklärt. Paragraph 1 Absatz 3 GrEStG könnte bei 100%-Share-Deal der GmbH, die ein Erbbaurecht hält, eine Grunderwerbsteuer auslösen (steuerlich fingierte Grundstücksübertragung).

Problem: Steuerbelastung potenziell ca. 6% von 18 ha x Grundstückswert = erheblicher Betrag. Pivot zu Asset-Deal könnte GrESt vermeiden, löst aber andere Probleme aus (HGB § 25, Genehmigungen).

Handlungsbedarf: Verbindliche Auskunft FA Berlin-Mitte beantragen; Asset-Deal-Pivot-Szenario parallel entwickeln. Siehe Aktenstück 09.

Issue 6 — Anlage 7 (Engineering-Servicevertrag)

Offener Punkt: Engineering-Servicevertrag SolarService GmbH noch nicht auf AGB-Konformität geprüft (§ 305 ff. BGB).

Problem: Vertragspartei SolarService GmbH tritt als Verwender auf; mehrere Haftungsbeschränkungsklauseln potenziell unwirksam nach § 307 BGB.

Handlungsbedarf: AGB-Prüfung beauftragen (Aktenstück 11); Ergebnis als Disclosure aufnehmen.

Zeitplan SPA-Prozess

Schritt	Termin
SPA Draft 1 an Gegenseite	18.04.2026
Erwartet Markup Draft 1	Mai/Juni 2026
SPA Draft 2 (nach Markup)	Vsl. Juli 2026
SPA Draft 3	August 2026
SPA Final / Draft 4	September 2026
Signing	September/Okttober 2026

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

04-spa-draft-2-redline-summary.docx

04 — SPA Draft 2: Redline-Zusammenfassung

AZ: MR-2026-DR-0717

SPA-Version: Draft 2 (nach Markup Gegenseite)

Datum Markup Gegenseite: 14. Juli 2026

Datum dieser Zusammenfassung: 18. Juli 2026

Bearbeiter: Senior Associate Dr. (iur.) Mira Pohlmann

Ausgangslage

Am 14.07.2026 hat Schäfer Schoeneberg Stoll mbB das Markup zu SPA Draft 1 übermittelt (Anlage: redline-spa-v1-kaeufers-markup.docx). Das Markup umfasst 218 Kommentare und 94 Textänderungen. Diese Zusammenfassung kategorisiert die wesentlichen Änderungen nach Priorität.

Kritische Änderungen (RED — Eskalation zu Mandantin erforderlich)

RED-1: Warranties-Katalog Art. 4 — Streichung 19 Warranties

Gegenseite streicht 19 von 47 Warranties vollständig oder reduziert sie auf weiche "to the best of Seller's knowledge"-Formulierungen. Betroffen u.a.:

- W. 4.12 (Umweltverpflichtungen Erbbaurechtsgrundstück)
- W. 4.23 (Keine ausstehenden Behördenbescheide)
- W. 4.31 bis 4.35 (Steuerliche Warranties zu Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, USt)
- W. 4.41 (Vollständigkeit der Disclosure Schedules)

Antwort Verkauferseite: Rückführung auf mindestens 38 Warranties; W. 4.12, 4.23, 4.41 sind nicht verhandelbar.

RED-2: Indemnification — Gegenseite fordert unbegrenzten Cap für Steuerforderungen

Gegenseite: Steuerindemnities sollen unbeschränkt haften (kein Cap). Verkäufer: Max. 100% Equity Value als absoluter Cap auch für Tax Indemnities.

Antwort Verkauferseite: Kein unbegrenzter Tax Cap; jedoch separater Tax Cap bis EUR 10 Mio. akzeptabel als Kompromiss.

RED-3: Earn-Out EBITDA — Gegenseite führt "Adjusted EBITDA" ein

Käufer definiert Adjusted EBITDA nach eigenem Ermessen (Kommentar 87 im Markup); Bereinigungen einseitig zu Gunsten Käufer formuliert.

Antwort Verkauferseite: Mutuell vereinbarte Adjustments-Liste; unabhängiger Wirtschaftsprüfer bei Streit (Gutachterverfahren, nicht Baseball-Arbitrage).

Wesentliche Änderungen (YELLOW — Verhandlungsposition festlegen)

YELLOW-1: MAC-Klausel — Gegenseite streicht Energiemarkt-Carve-out

Gegenseite hat Carve-out "general changes in the energy market or energy prices" gestrichen.
Verkäufer muss bestehen auf:

- Carve-out allgemeine Marktveränderungen (Energiepreise)
- Carve-out gesetzliche/regulatorische Änderungen (EEG-Anpassungen)
- Carve-out Pandemien / Force Majeure

YELLOW-2: Basket — Gegenseite will Tipping Basket statt Deductible Basket

Käufer möchte Tipping Basket (sobald Schwelle überschritten, haftet Verkäufer ab erstem Euro).
Verkäufer präferiert Deductible / Excess-Only-Basket.

Kompromissformel: Deductible EUR 400.000; Gesamtansprüche nur über Deductible hinaus.

YELLOW-3: Survival Period — Gegenseite fordert 5 Jahre

Gegenseite: Warranties sollen 5 Jahre ab Closing überleben (vs. 2 Jahre Verkäuferposition;
Steuerwarranties 7 Jahre).

Kompromissformel: Allgemeine Warranties 3 Jahre; Tax Warranties 7 Jahre (entspricht Verjährung steuerlicher Ansprüche).

Redaktionelle Änderungen (GREEN — akzeptiert oder unproblematisch)

- Art. 1: 14 Definitionsänderungen — 11 akzeptiert, 3 in Prüfung
- Art. 9 (Covenants): Einschränkungen Pre-Closing Ordinary Course — weitgehend akzeptiert
- Art. 10 Anlagen: Präzisierung Anlage 5 (Gesellschafterbeschluss) — akzeptiert

Nächste Schritte für Draft 2

1. Gegenpositionen intern mit Mandantin abstimmen (Telefonkonferenz 22.07.2026)
2. Redline Draft 2 (Roosendaal Birkenhainer gegen Markup Gegenseite) erstellen
3. Verhandlungsgespräche Parteien anberaumen (Termin: vsl. 08.08.2026, Berlin)
4. SPA Draft 3 Ziel: 15.08.2026

05 — Warranties-Katalog: Knowledge Qualifier und Materiality Auslesen

AZ: MR-2026-DR-0717

Datum: 20. Juli 2026

Bearbeiter: RA Dr. Henrik Roosendaal

Überblick

Der Warranties-Katalog des SPA (Art. 4) umfasst 47 Representations and Warranties der Verkäuferin. Dieses Aktenstück dokumentiert die Drafting-Entscheidungen zu Knowledge Qualifier, Materiality-Qualifier und Materiality Auslesen.

Knowledge Qualifier: Ausgangslage und Optionen

Option A — "Actual Knowledge" (eng)

Formulierung: "to the actual knowledge of the Seller, meaning only the actual knowledge of [CEO Dr. Volkenrath-Eichmueller and CFO Dipl.-Kfm. Rahming-Ostberg] without any duty of inquiry."

Bewertung: Stark für Verkäufer. Gegenseite wird ablehnen. Risiko: Verkäufer hält Informationen vor, die nur Bereichsleitung bekannt — Käufer ungeschützt.

Empfehlung: Als Ausgangspunkt in Draft 1 verwenden, aber Kompromissbereitschaft signalisieren.

Option B — "Best Knowledge with Inquiry" (Standard)

Formulierung (Defined Term "Seller's Knowledge"): "the actual knowledge of [CEO, CFO, GC, Head of Engineering, Head of Finance], after having made reasonable inquiries of each of them."

Bewertung: Marktstandard bei deutschen M&A-Transaktionen dieser Groesse. Fairer Kompromiss. Personenkreis klar begrenzt.

Empfehlung: Verkäuferposition für SPA Draft 2; Personenkreis auf 5 Personen beschränkt.

Option C — "Constructive Knowledge" (weit)

Formulierung: "knowledge that the Seller has or ought to have had after due and careful review of its own books and records."

Bewertung: Stark für Käufer. Faktisch bejaht Verkäufer-Warranty immer, wenn Information irgendwo im Konzern vorhanden war. Inakzeptabel für Verkäuferin.

Empfehlung: Ablehnen; als Maximum-Konzession: "constructive knowledge only as to documents actually in the Data Room."

Materiality Qualifier in Warranties

Mehrere Warranties enthalten Materialitaets-Qualifier ("in all material respects", "material contracts", "no material litigation"). Zwei Probleme:

Problem 1 — Doppelte Materialitaet

Wenn Warranty lautet: "no Material Adverse Change has occurred" UND Indemnification-Klausel verlangt, dass Verletzung "material" sein muss — dann muss Verständnis "materiell" zweifach überschritten werden. Ungewünschte Ergebnisse.

Lösung: Materiality Auslesen für Indemnification-Zwecke (unten).

Problem 2 — Fehlende Definition "material"

SPA Draft 1 verwendet "material" ohne Definition. Interpretationsrisiko erheblich.

Lösung: Führe Defined Term "Material" ein: "any matter involving EUR 150,000 or more, or which would be expected to influence the decision of a reasonable investor." Threshold schriftlich verankern.

Materiality Auslesen

Zweck: Für Zwecke der Indemnification werden Materialitaets-Qualifier in Warranties "weggedacht" — Anspruch entsteht auch bei nicht-materieller Verletzung (sofern Basket überschritten).

Formulierungsvorschlag:

"For purposes of calculating Losses under Article 6 (Indemnification), each representation and warranty set forth in Article 4 shall be read without giving effect to any qualification as to 'material', 'materiality', 'Material Adverse Change' or words of similar import."

Bewertung: Standard in angloamerikanisch geprägten deutschen M&A-Deals. Käufer wird zustimmen. Verkäufer: Akzeptabel, da de minimis Basket als Mindestschutz verbleibt.

Endgültiger Knowledge-Qualifier-Entwurf (Draft 2)

...

"Seller's Knowledge" means the actual knowledge, after reasonable inquiry,

of each of the following individuals as of the date of this Agreement:

- (i) Dr. Claudia Volkenrath-Eichmueller (Chief Executive Officer),
- (ii) Dipl.-Kfm. Peter Rahming-Ostberg (Chief Financial Officer),
- (iii) Dr. Franziska Schwingenstein-Pohlmann (General Counsel),
- (iv) Dipl.-Ing. Robert Falkenberg-Struve (Head of Engineering, Target Company),
- (v) Monika Dreissigacker-Baus (Head of Finance, Target Company);

and no other individual or entity shall be attributed with knowledge

for purposes of this Agreement.

...

Warranties mit und ohne Knowledge Qualifier (Auszug)

Warranty	Nummer	Knowledge Qualifier?	Materiality?
Gründung und Bestehen GmbH	W. 4.01	Nein	Nein
Keine Insolvenz	W. 4.02	Nein	Nein
Genehmigungen Solarpark vollständig	W. 4.11	Seller's Knowledge	Material
Umweltverpflichtungen Grundstueck	W. 4.12	Seller's Knowledge	Nein
Keine wesentlichen Rechtsstreitigkeiten	W. 4.22	Seller's Knowledge	Material
Keine behördlichen Bescheide ausstehend	W. 4.23	Nein	Material
Steuerliche Warranties (4.31-4.35)	W. 4.31 ff.	Seller's Knowledge	Material
Vollständigkeit Disclosure Schedules	W. 4.41	Nein	Nein
Arbeitnehmerverhältniss e	W. 4.44	Seller's Knowledge	Material
Keine weiteren Verbindlichkeiten	W. 4.47	Seller's Knowledge	Material

06 — MAC-Klausel: Formulierungsoptionen und Energiemarkt-Carve-out

AZ: MR-2026-DR-0717

Datum: 25. Juli 2026

Bearbeiter: Dr. (iur.) Mira Pohlmann

Kontext

Der russische Angriff auf die Ukraine (2022) und die nachfolgende Energiepreiskrise haben den deutschen Solarenergiesektor stark beeinflusst — sowohl positiv (gestiegene Einspeisepreise, politischer Rückenwind) als auch negativ (gestiegene Beschaffungskosten, Inflation). Die MAC-Klausel des SPA muss diesen Kontext abbilden.

Hintergrund: Volkenrath Solar Eppendorf GmbH operiert nach festem EEG-Einspeisevergütungsregime (Festpreis), ist daher weniger marktpreissensitiv als ein Spot-Market-Teilnehmer. Dieses Argument stützt breite Energiemarkt-Carve-outs für Verkäufer.

Optionen MAC-Klausel-Formulierung

Option A — Breite Käufer-Definition (Ausgangspunkt Gegenseite)

"Material Adverse Change' or 'MAC' means any change, event, circumstance, occurrence or development that, individually or in the aggregate, has had or would reasonably be expected to have a material adverse effect on (a) the business, properties, assets, liabilities, financial condition or results of operations of the Target Company, taken as a whole, or (b) the ability of Seller to consummate the transactions contemplated by this Agreement."

Bewertung: Sehr weit; kein Carve-out. Für Verkäufer inakzeptabel, da allgemeine Marktschwankungen, regulatorische Änderungen und externe Energiekrisen erfasst würden.

Option B — Standard-MAC mit moderaten Carve-outs (Kompromissposition)

Empfohlen als Verkäufer-Gegenvorschlag zu Draft 2:

...

"Material Adverse Change" means any event, change, circumstance or effect that is or would reasonably be expected to be materially adverse to the business, assets, liabilities, results of operations or financial condition of the Target Company, taken as a whole; provided, however, that none of the following shall constitute or be taken into account in determining whether a Material Adverse Change has occurred:

(i) changes in general economic conditions or conditions in the financial

markets, capital markets or credit markets, including interest rates;

(ii) changes in conditions generally affecting the energy sector or the renewable energy industry, including electricity prices, feed-in tariffs

or energy regulations, unless disproportionately affecting the Target

Company relative to other market participants;

(iii) changes in applicable Laws or regulations (including changes to the EEG, the GEG or comparable statutes), or the interpretation thereof

by governmental authorities;

(iv) acts of war, terrorism, natural disasters, pandemics, or other force majeure events, unless disproportionately affecting the Target Company;

(v) the announcement or execution of this Agreement or the transactions contemplated hereby, including any loss of customers or employees resulting therefrom;

(vi) actions taken by Buyer or at Buyer's written request or consent.

...

Bewertung: Marktstandard. Umfasst die wichtigsten Carve-outs. Clause (ii) schützt Verkäufer vor Energiemarktrisiken; Disproportionality-Carve-out ("unless disproportionately affecting") begrenzt Missbrauch.

Option C — Enge Verkäufer-Definition (maximale Schutzposition)

MAC nur bei spezifisch targetbezogenen Ereignissen, nicht bei Branchentrends:

"MAC requires that the adverse effect has been caused solely by events specific and exclusive to the Target Company's own operations, assets or legal status, and shall expressly exclude any general industry, market or macro-economic developments."

Bewertung: Zu restriktiv für Käufer; kaum durchsetzbar. Nur als Ausgangsposition.

Drafting-Empfehlung

Verkaufenseite sollte **Option B** als Gegenvorschlag einsetzen. Besonderes Augenmerk auf:

1. **Disproportionality-Carve-out:** Formulierung "unless disproportionately affecting the Target Company" ist Kompromiss zwischen Verkäufer- und Käuferinteresse — unbedingt beibehalten.
2. **Announcement-Carve-out:** Clause (v) schützt vor Ansprüchen wegen Kundenfluktuation nach Bekanntgabe der Transaktion — nicht weglassen.

3. **"Material"**: Schwelle für MAC sollte sehr hoch sein. Richtwert in Rechtsprechung: mindestens 25% EBITDA-Rückgang über zwei Quartale. Im SPA ausdrücklich verankern oder undefiniert lassen (dann: allgemeines Verständnis).

Energiemarkt-spezifische Erwägungen

Risiko	Carve-out in Option B	Kommentar
Allgemeiner Strompreisabfall	Ja (Clause ii)	SPV in EEG-Festpreisregime — tatsächlich kein Risiko
EEG-Novelle (Vergütungskürzung)	Ja (Clause iii)	Gesetzgebungsrisiko ausgenommen
Netzengpass / Abregelungen	Nein	Operatives Risiko SPV; DD-Ergebnis prüfen
Ausfall Solarmodule (technisch)	Nein	Unternehmensspezifisch; Warranty erforderlich
Insolvenz SolarService GmbH	Nein	Vertragsrisiko; Disclosure aufnehmen

07 — Earn-Out 2027: EBITDA-Definition und Streitbeilegungsmechanismus

AZ: MR-2026-DR-0717

Datum: 28. Juli 2026

Bearbeiter: RA Dr. Henrik Roosendaal / Senior Associate Dr. (iur.) Mira Pohlmann

Ausgangssituation

Das Term Sheet sieht einen Earn-Out von bis zu EUR 3.500.000 vor, zahlbar abhängig vom EBITDA der Volkenrath Solar Eppendorf GmbH für das Geschäftsjahr 2027. Zentraler Streitpunkt: Definition des massgeblichen EBITDA. Die Gegenseite hat in ihrem Markup SPA v1 eine weitgehende Eigendefinition ("Adjusted EBITDA") eingeführt, die überwiegend zu Gunsten des Käufers formuliert ist.

Problemfelder EBITDA-Definition

Problem 1 — Erbbaurechtsrente

Jährliche Erbbaurechtsrente EUR 84.000 an Grundeigentümer. Ist diese im EBITDA zu berücksichtigen?

- Käufer-Position: Erbbaurechtsrente ist operativer Aufwand; mindert EBITDA
- Verkäufer-Position: Erbbaurechtsrente ist zu bereinigen (non-cash-ähnlich, Finanzierungscharakter)

Empfehlung Verkäuferseite: Erbbaurechtsrente NICHT aus EBITDA herausrechnen; ist operativer Bestandteil des Geschäftsmodells. Beim Erwerb war dem Käufer bekannt, dass Erbbaurecht besteht.

Problem 2 — Abschreibungen Solarmodule

Degressive Abschreibung auf Solarmodule (Nutzungsdauer 20 Jahre, Inbetriebnahme 2021). Abschreibungen ca. EUR 950.000/Jahr.

- EBITDA-Definition klammert Abschreibungen heraus (per Definition)
- Problem: Zusätzliche Abschreibungen durch Neubewertung nach Eigentümergebietwechsel (Purchase Price Allocation — PPA) können das buchhalterische EBITDA beeinflussen
- PPA-Effekte müssen herausgerechnet werden (ansonsten "Double Dip" zu Gunsten Käufer)

Empfehlung: Explizite Herausnahme PPA-Abschreibungen aus Bereinigung.

Problem 3 — Ausserordentliche Posten

- Was gilt als ausserordentlich? Käufer-Definition: sehr weit (schliesst auch einjahresuebliche Versicherungsaushilfen, Rückstellungen etc. ein)
- Verkäufer-Definition: enger — nur echte Einmalereignisse (z.B. Unwetterschaeden, Brandfall)

Empfehlung: Abgeschlossene Liste ausserordentlicher Bereinigungsposten vereinbaren (Closed List).

Problem 4 — Einflussnahme Käufer auf EBITDA

Käufer kann als neuer Eigentümer nach Closing Massnahmen ergreifen, die das EBITDA 2027 negativ beeinflussen (z.B. Management Fee an Mutter-KG, Umstrukturierung, Übertragung Verträge).

Empfehlung: Earn-Out Protection Covenants aufnehmen:

- Keine ausserordentliche Erhöhung von Kosten
- Keine Geschäftsverlagerung aus SPV heraus
- Betrieb SPV nach Ordinary Course of Business
- Keine neuen konzerninternen Verträge ohne Zustimmung Earn-Out-Schuldner

EBITDA-Definition: Formulierungsvorschlag Verkäufenseite

...

"Earn-Out EBITDA" means, with respect to the financial year ending 31 December 2027, the earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation of the Target Company, calculated in accordance with the Target Company's accounting policies as applied consistently with the Reference Accounts (31 December 2025), adjusted to exclude:

(a) any purchase price allocation adjustments (including amortisation of identified intangibles arising from the acquisition contemplated herein);

(b) extraordinary and non-recurring items as set forth in Schedule 8-A (Agreed Extraordinary Items);

(c) any management fees, service charges or other payments to Buyer or any Affiliate of Buyer not in existence or not applicable to the Target Company prior to Closing;

(d) any costs directly attributable to the acquisition contemplated herein or to post-Closing integration measures initiated by Buyer;

but shall include the Erbbaurechtsrente payable under the Erbbaurechtsvertrag (Ground Lease Agreement) dated [●], as this constitutes a regular operating expense of the Target Company's business.

...

Streitbeilegungsmechanismus

Option A — Unabhängiger Wirtschaftsprüfer (Gutachterverfahren)

Wenn Parteien sich innerhalb von 30 Tagen nach Earn-Out-Statement nicht einigen, bestimmt PricewaterhouseCoopers GmbH WPG (oder eine andere Big-4-Kanzlei) als unabhängigen Gutachter. Entscheidung bindend. Kosten: 50/50 oder unterliegende Partei.

Empfehlung: Diese Option. Schnell, kostengünstig, finaler.

Option B — Baseball-Arbitrage

Jede Partei legt ihre EBITDA-Zahl vor; Schiedsgericht wählt eine der beiden Zahlen. Fördert realistische Startgebote.

Bewertung: Risiko: Schiedsgericht wählt Käufer-Zahl, auch wenn Verkäufer-Zahl nur leicht daneben. Weniger geeignet bei komplexen buchhalterischen Fragen.

Earn-Out-Rechenbeispiel (Illustration)

EBITDA 2027	Earn-Out Betrag
Unter EUR 3.600.000	EUR 0
EUR 3.600.000	EUR 583.333 (lineare Skalierung)
EUR 3.900.000	EUR 1.750.000
EUR 4.200.000 oder mehr	EUR 3.500.000 (Maximum)

08 — Indemnification: Cap, Basket, De minimis, Survival

AZ: MR-2026-DR-0717

Datum: 30. Juli 2026

Bearbeiter: Dr. (iur.) Mira Pohlmann

Strukturübersicht Indemnification

Die Indemnification-Klausel (Art. 6 SPA) regelt, unter welchen Bedingungen Verkäufer für Warranty-Verloetzungen oder gesonderte Indemnities haften. Zentrale Parameter: De minimis, Basket, Cap und Survival.

De minimis (Bagatellgrenze)

Zweck: Verhindert, dass Käufer jede Bagatellforderung geltend macht.

Formel: Einzelner Warranty-Anspruch unter dem De-minimis-Betrag wird nicht mitgezählt und ist nicht indemnifizierbar.

Verkaeufersposition: De minimis EUR 75.000 pro Einzelanspruch.

Käufersposition: De minimis EUR 20.000 per Einzelanspruch.

Marktstandard bei EUR 38 Mio. EV: EUR 50.000-100.000.

Empfehlung: EUR 60.000 als Kompromiss. Formulierung:

"No claim may be brought under this Agreement unless the amount of the Losses in respect of any single claim or series of related claims exceeds EUR 60,000 (the 'De Minimis Amount')."

Basket (Freigrenze / Deductible)

Optionen:

- Deductible Basket (Excess-Only): Verkäufer haftet nur für Betrag, der Basket-Schwelle übersteigt. Bevorzugte Verkäufer-Struktur.
- Tipping Basket: Sobald Gesamtansprüche Basket übersteigen, haftet Verkäufer ab erstem Euro. Bevorzugte Käufer-Struktur.

Verkaeufersposition: Deductible / Excess-Only-Basket EUR 500.000 (ca. 1,3% EV).

Käufersposition: Tipping Basket EUR 300.000.

Marktstandard bei EUR 38 Mio. EV: 0,5-1,5% EV als Deductible.

Kompromiss: Deductible Basket EUR 400.000. Formulierung:

"Seller shall only be liable for Losses under Article 6 to the extent that the aggregate Losses exceed EUR 400,000 (the 'Basket'), and then only in respect of the excess above the Basket."

Haftungshöchstbetrag (Cap)

Verkaeufersposition: General Cap EUR 5.700.000 (15% EV); Tax Cap EUR 9.500.000 (25% EV, separater Cap).

Käuferposition: General Cap EUR 9.500.000 (25% EV); kein separater Tax Cap — Tax-Indemnity unbegrenzt.

Marktstandard: General Cap 15-25% EV; Tax Cap 50-100% EV oder separater Betrag.

Empfehlung:

Kategorie	Cap (Empfehlung)
General Warranties	EUR 6.500.000 (ca. 17% EV)
Tax Warranties / Tax Indemnity	EUR 10.000.000 (separater Cap)
Fundamental Warranties	EUR 38.000.000 (Kaufpreis — absoluter Max.)
Fraud / arglistige Täuschung	Unbeschränkt

Fundamental Warranties (Existence, Title, Authority, No Encumbrances) sind typischerweise uncapped oder auf Kaufpreishöhe gedeckelt.

Carve-outs vom Cap

Folgende Ansprüche sollen vom allgemeinen Cap ausgenommen sein:

1. Ansprüche wegen arglistiger Täuschung oder vorsätzlicher Falschangaben
2. Ansprüche aus Fundamental Warranties (Cap = Kaufpreis)
3. Ansprüche aus Tax Indemnity (eigener Tax Cap)
4. Ansprüche aus gesonderten Freistellungen (Indemnities), z.B. bekannte Umweltbelastungen Grundstueck

Survival Period (Verjährung)

Warranty-Kategorie	Survival	Begründung
General Warranties	3 Jahre ab Closing	Kompromiss (V: 2J, K: 5J)
Tax Warranties	7 Jahre ab Closing	Entspricht steuerlicher Verjährung § 169 AO
Fundamental Warranties	10 Jahre ab Closing	Entspricht § 195, 199 BGB (deliktische Verjährung)
Environmental Indemnities	5 Jahre ab Closing	Naturschutzrecht-Erfahrungswert
Fraud	Gesetzliche Verjährung	Unverjaehrbar (Vorsatz)

Warranty & Indemnity Insurance (W&I)

Mandantin hat anfragen lassen: Premiumindikation W&I-Versicherung von Swiss Re Corporate Solutions und AIG liegt vor.

Parameter	Wert
Versicherungssumme (Limit)	EUR 9.500.000

Prämie (Einmalbetrag)	ca. EUR 285.000 (3% Limit)
Retention (Selbstbehalt)	EUR 760.000 (8% Limit)
Laufzeit	7 Jahre (Tax), 3 Jahre (General)

Empfehlung: W&I-Police abschliessen; Käufer als Versicherungsnehmer (Buy-Side Policy).

Erhöhung General Cap auf EUR 9.500.000 möglich, wenn durch W&I-Police gedeckt — Verkäufer de facto nur bis Basket exponiert.

09 — Asset-Deal-Pivot wegen Grunderwerbsteuer (§ 1 Abs. 3 GrEStG)

AZ: MR-2026-DR-0717

Datum: 12. September 2026

Bearbeiter: RA Dr. Henrik Roosendaal / Steuerberater Klausberg & Partner (extern)

Ausgangslage

Im Rahmen der Due-Diligence-Prüfung hat die steuerliche Beraterin (Klausberg & Partner Steuerberatungsgesellschaft mbH) auf ein erhebliches Risiko hingewiesen: Der geplante Share-Deal (Erwerb 100% der Anteile an der Volkenrath Solar Eppendorf GmbH) könnte Grunderwerbsteuer gemäß § 1 Abs. 3 GrEStG auslösen.

Rechtliche Analyse § 1 Abs. 3 GrEStG

Tatbestand

§ 1 Abs. 3 GrEStG erfasst die mittelbare Übertragung von (mindestens 90%) der Anteile an einer Gesellschaft, die ein inländisches Grundstück oder grundstücksgleiches Recht hält, als grunderwerbsteuerpflichtige Übertragung.

Das Erbbaurecht gilt gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 GrEStG als grundstücksgleiches Recht.

Analyse: Volkenrath Solar Eppendorf GmbH hält ein Erbbaurecht über 18 ha. Steinheim Capital Partners erbt 100% der Anteile. Damit werden mittelbar 100% der Anteile an einer grundstücksbesitzenden Gesellschaft übertragen — § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG ist erfüllt.

Bemessungsgrundlage

Steuerpflichtig ist der Grundbesitzwert des Erbbaurechts, festgestellt nach § 157 BewG (Sachwert- oder Ertragswertverfahren). Vorläufige Schätzung: Grundbesitzwert ca. EUR 4.800.000.

Grunderwerbsteuersatz Berlin: 6,0% (seit 2014).

Steuerbelastung: ca. EUR 288.000 GrESt.

Schuldner

Gemäß § 13 Nr. 5 GrEStG ist bei § 1 Abs. 3 GrEStG der Erwerber Steuerschuldner. Käufer Steinheim Capital Partners trägt die Steuerlast. Dies hat unmittelbare Auswirkungen auf Kaufpreisverhandlung (Käufer rechnet GrESt in Kaufpreis ein).

Prüfung Asset-Deal-Pivot

Option A — Beibehaltung Share-Deal

Käufer übernimmt GrESt (ca. EUR 288.000); Kaufpreis entsprechend angepasst. Einfachste Lösung. Nachteil: GrESt-Belastung für Käufer; politisch heikel, da Käufer GrESt ggf. vom Kaufpreis abzieht.

Option B — Asset-Deal-Pivot

Statt Anteilsabtretung: Übertragung aller wesentlichen Vermögenswerte des SPV auf Käufer (oder Käufer-Zweckgesellschaft) im Wege des Asset-Deals.

Vorteile Asset-Deal:

- § 1 Abs. 3 GrEStG greift nicht, wenn keine Gesellschaft mit Grundbesitz erworben wird
- Direktübertragung Erbbaurecht auf Käufer: gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 2 GrEStG grunderwerbsteuerpflichtig — aber Bemessungsgrundlage ggf. niedriger

Nachteile und Risiken Asset-Deal:

- HGB § 25: Erwerber von Handelsgeschäft haftet für Verbindlichkeiten (Change of Position erforderlich)
- Alle Genehmigungen (BImSchG-Genehmigung Solarpark, Netzanschlussvertrag) sind nicht automatisch übertragbar; behördliche Neuerteilung/Umschreibung erforderlich
- EEG-Einspeisevergütung: Übertragung EEG-Vertrag bedürftig der Zustimmung Netzbetreiber
- EIB-Darlehen: Rückzahlung oder Umschreibung erforderlich (Change-of-Control-Klausel)
- Zeitaufwand deutlich höher (3-6 Monate mehr als Share-Deal)

Option C — Strukturierte Kombination (Hybrid)

Anteilsabtretung 89% (unter 90%-Schwelle des § 1 Abs. 3 GrEStG), restliche 11% später nach Ablauf der Vorbehaltensfrist. **Achtung:** § 1 Abs. 3a GrEStG (Ergänzungstatbestand) und § 6a GrEStG prüfen.

Bewertung: Rechtsprechungsrisiko erheblich; BFH hat Gestaltungsmissbrauch (§ 42 AO) bei dieser Struktur erwägt. Nicht empfohlen.

Verbindliche Auskunft FA Berlin-Mitte

Um Rechtsklarheit zu schaffen, hat Kanzlei am 12.09.2026 einen Antrag auf verbindliche Auskunft (§ 89 Abs. 2 AO) beim Finanzamt Berlin-Mitte eingereicht (AZ: VB-GrESt-2026-0412). Gebühr gemäß § 89 Abs. 3-5 AO i.V.m. § 1 GebOSt: ca. EUR 5.216 (Streitwert EUR 288.000).

Empfehlung

Verkaufseite empfiehlt Beibehaltung Share-Deal (Option A) mit expliziter Kaufpreisreduktion um GrESt-Betrag oder Parteieinigung über GrESt-Tragung. Asset-Deal-Pivot (Option B) nur, wenn GrESt-Betrag nach abschliessender Bewertung wesentlich höher ausfällt und Zeitplan Closing dadurch nicht gefährdet wird.

Entscheidung: Mandantin muss bis 30.09.2026 Richtungsentscheidung treffen.

11 — AGB-Pruefung: Engineering-Servicevertrag (§§ 305 ff. BGB)

AZ: MR-2026-DR-0717

Datum: 10. August 2026

Gegenstand: Engineering-Servicevertrag zwischen Volkenrath Solar Eppendorf GmbH und SolarService GmbH, datiert 15.01.2021 (Anlage 7 SPA)

Bearbeiter: Senior Associate Dr. (iur.) Mira Pohlmann

Ausgangslage

Der Engineering-Servicevertrag (ESV) zwischen der Volkenrath Solar Eppendorf GmbH (Auftraggeber) und der SolarService GmbH (Auftragnehmer, sog. EPC-artiger Wartungsdienstleister) ist als Anlage 7 dem SPA beigefügt. Der Vertrag läuft bis 2031 (Restlaufzeit ca. 5 Jahre) und ist für den Solarpark-Betrieb essenziell.

Im Rahmen der Legal-Due-Diligence wurde festgestellt, dass der ESV massgeblich von AGB der SolarService GmbH (Verwender) geprägt ist. Die AGB-Pruefung erfolgt gemäß §§ 305 ff. BGB.

AGB-Einbeziehung (§ 305 Abs. 2 BGB)

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der SolarService GmbH wurden auf der letzten Seite des ESV als "Allgemeine Lieferbedingungen SolarService GmbH, Stand Januar 2020" einbezogen. Ausdrücklicher Hinweis bei Vertragsschluss sowie Einräumung der Möglichkeit zur Kenntnisnahme — Einbeziehungsvoraussetzungen gemäß § 305 Abs. 2 Nr. 1, 2 BGB prima facie erfüllt. Keine Überraschungsklauseln i.S.d. § 305c Abs. 1 BGB identifiziert.

Inhaltskontrolle: Prüfergebnis

Klausel 8.1 — Haftungsausschluss für leichte Fahrlässigkeit (RED)

Wortlaut: "SolarService haftet nicht für Schäden, die durch leichte Fahrlässigkeit entstehen, sofern es sich nicht um Personenkörperschäden oder die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten handelt."

Pruefung:

- Haftungsausschluss für leichte Fahrlässigkeit bei kardinalen Pflichten (Kardinalpflichten = wesentliche Vertragspflichten) ist nach stRspr. BGH unwirksam, soweit die Formulierung auch Kardinalpflichtverletzungen erfassen soll (§ 307 Abs. 2 Nr. 2 BGB)
- Vorliegend: Klausel versucht Haftung für leichte Fahrlässigkeit generell auszuschliessen, Ausnahme wesentliche Vertragspflichten — aber Formulierung "sofern es sich nicht um ... die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten handelt" ist positiv ausgenommen
- **Ergebnis:** Klausel ist im Grundsatz wirksam, wenn Kardinalpflichten-Ausnahme klar greift. Jedoch: Höchstbetragsbeschränkung in Klausel 8.2 kumuliert (dazu unten).

Empfehlung: Als Disclosure aufnehmen (Anlage Disclosure Schedules); Verkäufer weist auf Klauselrisiko hin.

Klausel 8.2 — Haftungshöchstbetrag EUR 150.000 (RED)

Wortlaut: "Die Haftung der SolarService GmbH ist in jedem Fall auf EUR 150.000 begrenzt, unabhängig vom tatsächlichen Schaden."

Pruefung:

- Pauschalierter Höchstbetrag bei Vertragsvolumen von ca. EUR 1.200.000/Jahr und Abhängigkeit der SPV von diesem Vertrag
- Kumuliert mit Klausel 8.1: Faktisch haftungsfreistellung für typische Vertragsverletzungen
- BGH: Globaler Haftungsdeckel in AGB unwirksam, wenn er in der Kombination mit anderen Haftungsklauseln zu einer unangemessenen Benachteiligung des Vertragspartners führt (§ 307 Abs. 1 BGB)
- **Ergebnis:** Klausel 8.2 ist nach § 307 Abs. 1 BGB **unwirksam** bei kumulierter Betrachtung mit Klausel 8.1

Empfehlung: RED — Verkäufer sollte Neuverhandlung des ESV mit SolarService GmbH anstossen oder Klausel als Warranty-Ausnahme im SPA aufnehmen.

Klausel 9.4 — Einseitige Änderungsbefugnis SolarService (RED)

Wortlaut: "SolarService behält sich das Recht vor, die Leistungsbeschreibung und Servicerate bei Kostenänderungen mit 30-tägiger Vorankündigung anzupassen."

Pruefung:

- Einseitiges Leistungsbestimmungsrecht: § 308 Nr. 4 BGB (Änderungsvorbehalt bei Dienstleistungen)
- § 308 Nr. 4 BGB erlaubt Änderungsvorbehalte nur, wenn Änderung dem Vertragspartner zumutbar ist, der Vorbehalt aus berechtigtem Interesse des Verwenders gerechtfertigt ist und die Änderung verhältnismässig ist
- 30-Tage-Vorankündigung bei laufendem Betrieb eines Solarparks: zu kurz (kein ausreichender Zeitpuffer für Alternativbeschaffung)
- Kein Kündigungsrecht bei Leistungsänderung vorgesehen
- **Ergebnis:** Klausel 9.4 ist nach § 308 Nr. 4 BGB **unwirksam**

Empfehlung: RED — Klausel 9.4 ist unwirksam. Offenlegung im Disclosure Schedule und Warranty in SPA anpassen.

Klausel 11.3 — Gerichtsstand SolarService-Sitz (YELLOW)

Wortlaut: "Gerichtsstand ist der Sitz der SolarService GmbH (Hamburg)."

Pruefung: Im kaufmännischen Verkehr (§ 38 ZPO) zulässig; kein Verstoß gegen § 305c BGB (nicht überraschend). Für Mandantin aber nachteilig.

Empfehlung: Keine AGB-Unwirksamkeit; bei nächster regulärer Vertragsverlängerung Verhandlung Gerichtsstand Berlin.

Zusammenfassung AGB-Prüfung

Klausel	Rechtliche Beurteilung	Handlungsbedarf
8.1 Haftungsausschluss leichte Fahrlässigkeit	Bedingt wirksam	Disclosure
8.2 Haftungshöchstbetrag EUR 150.000	Unwirksam (§ 307 BGB)	RED — Neuverhandlung
9.4 Einseitiger Änderungsvorbehalt	Unwirksam (§ 308 Nr. 4 BGB)	RED — Neuverhandlung
11.3 Gerichtsstand Hamburg	Wirksam (§ 38 ZPO)	Mittel — Verhandlung

13 — Kanzleistil-Kalibrierung: Grosskanzlei vs. Boutique

AZ: MR-2026-DR-0717

Datum: 15. August 2026

Bearbeiter: RA Dr. Henrik Roosendaal

Kontext: Roosendaal Birkenhainer Partners mbB (Boutique) vs. Gegenseite Schäfer Schoeneberg Stoll mbB (Grosskanzlei Frankfurt)

Ausgangslage

Im Verlauf der SPA-Verhandlungen hat sich ein stilistischer Kontrast zwischen den Kanzleiapproaches herauskristallisiert. Die Gegenkanzlei Schäfer Schoeneberg Stoll mbB verwendet ein Drafting-Muster, das stark an US-amerikanische Vertragsmodelle angelehnt ist (langer Definitions-Artikel, Representations-Struktur mit umfangreichem Qualifizierer-Apparat, angloamerikanische Terminologie). Roosendaal Birkenhainer Partners mbB verfolgt einen deutschen M&A-Stil mit pragmatischer Klarheit.

Stilvergleich: Grosskanzlei vs. Boutique

1 — Definitionsartikel

Grosskanzlei (Schäfer Schoeneberg):

- Definitionsartikel 18 Seiten, 64 Definitionen
- Viele Definitions in "butterfly" Form: Hauptdefinition verweist auf Subdefinition, die auf weitere Subdefinition verweist
- Beispiel: "Adjusted EBITDA" verweist auf "EBITDA" verweist auf "Reference Accounts" verweist auf "Accounting Policies" verweist auf "GAAP"
- Hohe Präzision, aber schlechte Lesbarkeit; Mandant versteht Vertrag kaum ohne Anwalt

Boutique (Roosendaal Birkenhainer):

- Definitionsartikel 9 Seiten, 38 Definitionen
- Definitionen in sich geschlossen, keine langen Verweisketten
- Beispiel: "Earn-Out EBITDA" direkt ausdefiniert in Art. 8.1 (nicht im Definitionsartikel)
- Lesbarer; weniger Interpretationsstreit

Empfehlung: Hybrid — wichtigste Begriffe direkt in relevanter Klausel definieren; Definitions-Katalog auf Kernbegriffe beschränken.

2 — Klausellaenge und Satzstruktur

Grosskanzlei: Sätze 40-80 Wörter; Geschachtelter Subordinations-Stil mit Halbsätzen und Proviso-Kaskaden.

Beispiel:

"In the event that any Warranty as set forth in Article 4 of this Agreement shall, at the Closing Date, not be true and correct in all respects (unless such Warranty is qualified by Seller's Knowledge or materiality, in which case such Warranty shall be required to be true and correct in all material respects only), then ..."

Boutique: Sätze 20-35 Wörter; klare Hauptsatz-Nebensatz-Struktur; Proviso-Kaskaden auf maximal eine Ebene.

Beispiel:

"Verletzt eine Verkäufer-Garantie, haftet der Verkäufer dem Käufer auf Schadensersatz nach Massgabe von Art. 6. Qualifizierte Garantien (Knowledge Qualifier oder Materiality Qualifier) sind nur verletzt, wenn die Unrichtigkeit die Qualifizierungsgrenze überschreitet."

Empfehlung: Boutique-Stil für SPA-Hauptteil; Grosskanzlei-Präzision für Definitionen und Tax-Klauseln.

3 — Anwaltsschreiben (Tonalität)

Grosskanzlei:

- Sehr formell, distanziert
- "We are instructed to draw your attention to ..."
- Fussnoten-Apparat für Normenverweise
- Briefkopf mit Dutzend Partnernamen

Boutique:

- Formell, aber zugänglich
- "Wir weisen darauf hin, dass ..."
- Normenverweise im Fliesstext geklammert
- Klarer, zielgerichteter Aufbau

4 — Vertragsgliederung

Merkmal	Grosskanzlei	Boutique
Artikellänge	15-30 Seiten	8-15 Seiten
Verwendung von Schedules	Extensiv (15+ Schedules)	Moderat (6-9 Schedules)
Sprache	Englisch / Denglisch	Deutsch
Inhaltsverzeichnis	3-4 Ebenen	2 Ebenen

Kalibrierung für diesen SPA

Da die Gegenseite ein Grosskanzlei-Entwurf erwartet und die Transaktion internationale Investoren betrifft (EIB-Darlehen, potenzielle Re-Finanzierung), empfiehlt Roosendaal Birkenhainer Partners mbB für den finalen SPA:

1. Englische Sprache als Vertragssprache (Erleichterung EIB-Kommunikation)
2. Definitions-Katalog Grosskanzlei-Länge (Präzision über Lesbarkeit)
3. Hauptvertragstext Boutique-Klarheit (keine Proviso-Kaskaden über 3 Ebenen)
4. Disclosure Schedules: Grosskanzlei-Format (ausführlich und präzise)
5. Anwaltsschreiben: stets Deutsch; Kanzleistil Boutique

16 — Anwaltsschreiben an Finanzamt Berlin-Mitte: Verbindliche Auskunft GrESt

AZ: MR-2026-DR-0717 / VB-GrESt-2026-0412

Datum: 12. September 2026

An: Finanzamt Berlin-Mitte, Hannoversche Strasse 6-7, 10115 Berlin

Bearbeiter: RA Dr. Henrik Roosendaal

Anschreiben (Volltext)

Roosendaal Birkenhainer Partners mbB

Kurfürstendamm 184, 10707 Berlin

Fon +49 30 8855 4100 | Fax +49 30 8855 4199

kanzlei@roosendaal-birkenhainer.de

Finanzamt Berlin-Mitte

Grunderwerbsteuer-Abteilung

Hannoversche Strasse 6-7

10115 Berlin

Berlin, 12. September 2026

Aktenzeichen: MR-2026-DR-0717 (Kanzlei) / Ihres Zeichens: VB-GrESt-2026-0412

Antrag auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft gemäß § 89 Abs. 2 AO i.V.m. § 1 BpO — Grunderwerbsteuerliche Beurteilung eines Share-Deals (§ 1 Abs. 3 GrEStG)

Sehr geehrte Damen und Herren,

in steuerlicher Beratung unserer Mandantin, der **Volkenrath Energie SE**, Berlin (Steuernummer beim FA Mitte: 14/505/22881), und in Abstimmung mit den steuerlichen Beratern (Klausberg & Partner Steuerberatungsgesellschaft mbH), erlauben wir uns, den nachfolgenden Antrag auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft zu stellen.

I. Sachverhalt

1.1 Beteiligte Gesellschaften

Die Volkenrath Energie SE (nachfolgend: Verkäufer) ist Alleingesellschafterin der Volkenrath Solar Eppendorf GmbH (nachfolgend: Zielgesellschaft, eingetragen im Handelsregister Berlin-Charlottenburg, HRB 72 341 B).

Die Zielgesellschaft hält als einzigen dinglichen Gegenstand ein **Erbbaurecht** (gemäß § 1 Abs. 1 des Erbbaurechtsgesetzes — ErbbauRG) über 18 Hektar Fläche in Eppendorf (Landkreis Steinburg, Schleswig-Holstein). Das Erbbaurecht wurde eingetragen im Grundbuch des Amtsgerichts Itzehoe, Abt. II lfd. Nr. 7, Grundbuch Eppendorf Blatt 1124. Erbbauberechtigte: Volkenrath Solar Eppendorf GmbH. Laufzeit des Erbbaurechts: bis 31.12.2051.

1.2 Geplantes Rechtsgeschäft

Steinheim Capital Partners GmbH & Co. KG (Käufer) erwirbt von der Volkenrath Energie SE 100% der Geschäftsanteile an der Zielgesellschaft (Share-Deal gemäß § 15 Abs. 3 GmbHG) im Wege der Abtretung. Kaufpreisindikation: ca. EUR 38 Mio. Signing angestrebt für Oktober/November 2026; Closing Dezember 2026.

1.3 Frage zur rechtlichen und steuerlichen Würdigung

Es besteht Unsicherheit, ob der vorbezeichnete Anteilserwerb den Tatbestand des **§ 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG** erfüllt und damit Grunderwerbsteuer auslöst.

II. Rechtliche Fragestellung

Wir bitten um verbindliche Auskunft zu folgenden Fragen:

Frage 1: Erfüllt der Erwerb von 100% der Geschäftsanteile an der Volkenrath Solar Eppendorf GmbH, die ausschliesslich ein Erbbaurecht (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 GrEStG) hält, den Tatbestand des § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG?

Frage 2: Falls ja — wie ist die Bemessungsgrundlage zu ermitteln? Gilt der Grundbesitzwert des Erbbaurechts gemäß § 157 BewG (Ertragswertverfahren oder Sachwertverfahren)?

Frage 3: Besteht für den vorliegenden Share-Deal eine Steuerbefreiung gemäß § 6a GrEStG (Umstrukturierungen im Konzern)? — Hilfsweise gefragt für den Fall, dass das Finanzamt Frage 1 bejaht.

III. Anlagen

Anlage	Inhalt
Anlage VB-1	Erbbaurechtsvertrag Volkenrath Solar Eppendorf GmbH / Grundstückseigentümer, datiert 20.02.2021
Anlage VB-2	Handelsregisterauszug Volkenrath Solar Eppendorf GmbH (aktuell)
Anlage VB-3	Grundbuchauszug Eppendorf Blatt 1124
Anlage VB-4	Term Sheet Transaktion (Auszug — vertraulich)
Anlage VB-5	Vollmacht Roosendaal Birkenhainer Partners mbB

An: Finanzamt Berlin-Mitte

Hannoversche Strasse 6-7, 10115 Berlin

Wir bitten um Erteilung der verbindlichen Auskunft bis spätestens **15. Oktober 2026** im Hinblick auf den Signingtermin. Die anfallende Gebühr (§ 89 Abs. 3-5 AO) wird nach Anforderung umgehend überwiesen.

Mit freundlichen Grüessen

Dr. Henrik Roosendaal

Rechtsanwalt

Roosendaal Birkenhainer Partners mbB

17 — Disclosure Schedules: Aufbau, Verweistechnik und Qualifizierung

AZ: MR-2026-DR-0717

Datum: 22. September 2026

Bearbeiter: Senior Associate Dr. (iur.) Mira Pohlmann

Funktion der Disclosure Schedules

Disclosure Schedules (DS) sind Anlagen zum SPA, in denen der Verkäufer Ausnahmen von seinen Garantien und Warranties offenlegt. Korrekt ausgefüllte DS bewirken, dass der Verkäufer für bekannte Sachverhalte nicht aus den entsprechenden Warranties haftet (Disclosed Matter-Prinzip).

Aufbau der Disclosure Schedules

General Disclosure Letter

Vorgeschaltet: ein allgemeiner Disclosure-Brief (General Disclosure Letter — GDL), der allgemeine Offenlegungen für alle oder mehrere Warranties gilt. Beispielsweise:

"Als allgemeine Offenlegung für alle Warranties gilt: Sämtliche im Datenraum (Intralinks, Stand 30.09.2026) enthaltenen Dokumente und Informationen sind dem Käufer vollständig bekannt gemacht. Käufer kann sich nicht auf Unkenntnis von im Datenraum enthaltenen Tatsachen berufen."

Risiko des GDL: Zu weit gefasste GDL-Klauseln können die Warranties weitgehend entwerten, wenn alles im Datenraum Enthaltene als disclosed gilt. Käufer wird enge GDL-Formulierung verlangen.

Kompromiss: GDL nur für klar identifizierte Kategorien (z.B. öffentlich zugängliche Informationen, Registerinträge); detaillierte Offenlegungen in spezifischen Schedules.

Spezifische Disclosure Schedules (DS 4.01 bis DS 4.47)

Jede Warranty erhält eine korrespondierende Schedule-Nummer:

Schedule	Warranty	Inhalt
DS 4.01	GmbH-Gründung und Bestand	Handelsregisterauszug, Gesellschaftsvertrag
DS 4.11	Genehmigungen Solarpark	Liste aller Genehmigungen, ausstehende Erneuerungen
DS 4.12	Umweltverpflichtungen Grundstueck	Altlastenauskunft, Grundbuchteilauszug
DS 4.22	Laufende Rechtsstreitigkeiten	Keine aktuell; Archiv-Verfahren 2022 eingestellt
DS 4.23	Behördenbescheide ausstehend	Nachgenehmigung Erweiterungsfläche (5 ha) beantragt
DS 4.31	Steuerliche Warranties	Betriebsprüfung 2019-2021 abgeschlossen; keine Nachforderungen offen
DS 4.41	Vollständigkeit Disclosure	GDL + Datenraum-Referenz
DS 4.44	Arbeitnehmerverhältnisse	2 Mitarbeiter SPV; Arbeitsverträge beigelegt

DS 4.47	Keine weiteren Verbindlichkeiten	EIB-Darlehen EUR 12,4 Mio. offengelegt; keine weiteren
---------	----------------------------------	---

Verweistechnik

Cross-References

Offenlegung in DS 4.12 (Umweltverpflichtungen) kann auf Anlage 3 (Erbbaurechtsvertrag) verweisen:

"In Erweiterung von Schedule 4.12 wird auf Anlage 3 (Erbbaurechtsvertrag) verwiesen; etwaige Verpflichtungen gemäß Abschnitt 7 des Erbbaurechtsvertrages (Rueckgabepflichten) sind als Teil dieser Offenlegung zu lesen."

Achtung: Verweise müssen präzise sein (Seitennummer, Abschnittsnummer). Unklare Verweise ("wie sich aus dem Datenraum ergibt") werden von Käufer-Kanzlei als nicht-qualifizierend abgelehnt.

Qualifizierungswirkung

Eine Offenlegung qualifiziert eine Warranty nur, wenn sie:

1. Klar und unmissverständlich formuliert ist
2. Den betreffenden Sachverhalt vollständig beschreibt
3. In der korrespondierenden Schedule platziert ist (nicht nur im GDL)

Disclosure Schedule Verwaltung (Prozess)

Erstellung (Stand Oktober 2026)

Prozess der Erstellung DS: Kanzlei koordiniert mit Mandantin (GC Dr. Schwingenstein-Pohlmann); Mandantin liefert Informationen; Kanzlei formuliert DS rechtlich präzise.

Erstellt: DS 4.01, 4.02, 4.44, 4.47 (vollständig)

In Bearbeitung: DS 4.11, 4.12, 4.23, 4.31-4.35

Ausstehend: DS 4.22, 4.41

Änderungshistorie

Version DS	Datum	Wesentliche Änderungen
DS v1.0	01.07.2026	Initiale Erstellung basierend auf DD
DS v1.1	15.08.2026	Ergänzung DS 4.23 (Nachgenehmigung)
DS v2.0	30.09.2026	Umfassende Überarbeitung nach Finalisierung Warranties-Katalog

Haftungsrisiken unvollständiger Disclosure

Verkäufer, der wesentliche Sachverhalte nicht in DS aufnimmt (obwohl bekannt — Seller's Knowledge), haftet aus verletzter Warranty unabhängig vom Disclosed Matter-Prinzip. Zudem drohen Ansprüche aus vorvertraglicher Haftung (§ 311 Abs. 2 BGB) bei arglistigem Verschweigen wesentlicher Umstände.

Empfehlung: Im Zweifel: immer offenlegen. Zu viel Disclosure schadet in der Regel nicht; zu wenig kann Haftung begründen.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

18-closing-checklist.docx

18 — Closing Checklist: Conditions Precedent, Notartermin, Registrierung

AZ: MR-2026-DR-0717

Datum: 30. September 2026

Bearbeiter: Senior Associate Dr. (iur.) Mira Pohlmann

Status: Vorabversion; finale Version nach Signing

Closing Conditions (Art. 3 SPA)

Das Closing ist von den nachfolgend aufgeführten Bedingungen abhängig. Alle Conditions müssen vor oder am Closing Date erfüllt oder wechselseitig waived sein.

Conditions Precedent (Bedingungen)

Nr.	Closing Condition	Erfüllt / Waived	Zust.	Datum
CP-1	BKartA-Freigabe (oder Fristablauf ohne Untersagung, GWB § 40)	Offen	Beides	—
CP-2	Kein Material Adverse Change eingetreten	Zu bestätigen	Verkäufer	Closing Date
CP-3	Warranties Verkäufer weiterhin richtig und vollständig	Zu bestätigen	Verkäufer	Closing Date
CP-4	EIB-Zustimmung zum Change-of-Control	Offen	Käufer	—
CP-5	Keine einstweilige Verfügung oder behördliche Untersagung	Zu bestätigen	Beides	Closing Date
CP-6	Gesellschafterbeschluss Volkenrath Energie SE (Freigabe Verkauf SPV)	Erledigt	Verkäufer	01.10.2026
CP-7	Disclosure Schedules finalisiert und akzeptiert	In Bearbeitung	Beides	—

Closing Actions (Handlungen am Closing Date)

Nr.	Handlung	Partei	Anmerkung
CA-1	Notarielle Beurkundung Anteilsabtretungsvertrag	Beide / Notar Dr. Birkenhainer	UR-Nr. 188/26
CA-2	Zahlung Kaufpreis (Wire Transfer EUR [●] auf Treuhandkonto Notar)	Käufer	T minus 1 Tag; Bankbestätigung
CA-3	Gesellschafterliste aktualisiert (§ 40)	Notar	Einreichung HR Berlin-Charlottenburg

	GmbHG)		
CA-4	Übergabe Closing-Dokumente (Garantiebescheinigungen, Zertifikate)	Verkäufer	Closing Memorandum Anlage
CA-5	Eigentümergebiet EIB-Darlehen notifiziert	Käufer	Schreiben an EIB 24h nach Closing
CA-6	BKartA-Vollzugsanzeige (§ 41 Abs. 2 GWB)	Beide	Pflicht nach Vollzug
CA-7	Earn-Out Protection Covenant aktiviert (Protokoll Käufer-SPV)	Käufer	Internes Memo

Notartermin Dr. Birkenhainer (Vorbereitung)

Vorgemerkteter Termin: **16. Dezember 2026, 10:00 Uhr**

Notariat: Dr. Konrad Birkenhainer, Unter den Linden 42, 10117 Berlin

UR-Nr.: 188/26

Erforderliche Personen beim Notartermin

Person	Funktion	Vollmacht nötig?
Dr. Claudia Volkenrath-Eichmueller	CEO Volkenrath Energie SE	Nein (gesetzliche Vertretung)
Dr. Franziska Schwingenstein-Pohlmann	GC Volkenrath Energie SE (Zeugin)	Notarielle Vollmacht
Dr. Lars Lattermann-Tannenmoor	Geschäftsführender Gesellschafter Steinheim	Nein (gesetzliche Vertretung)
Dr. Henrik Roosendaal	RA Verkäufer	Keine Parteifunktion; Beratung
Dr. (iur.) Mira Pohlmann	SA Verkäufer	Keine Parteifunktion; Protokoll

Vorab an Notar zu senden (bis 09.12.2026)

- ☐ Reinschrift SPA (Track Changes entfernt, Metadaten bereinigt)
- ☐ Alle Anlagen SPA (Anlage 1 bis 9)
- ☐ Disclosure Schedules (vollständig)
- ☐ Aktuelle Gesellschafterliste SPV
- ☐ Handelsregisterauszüge beider Parteien (aktuell, nicht älter als 4 Wochen)
- ☐ Vollmachten (sofern Vertreter handeln)
- ☐ GwG-Angaben (§ 10 GwG) für alle Beteiligten

Registrierung nach Closing

Schritt	Frist	Zuständig
Neue Gesellschafterliste einreichen (§ 40 GmbHG)	Sofort nach Notar	Notar Dr. Birkenhainer
Handelsregister-Update GmbH (neuer Gesellschafter)	Ca. 2-4 Wochen (Amtsgericht)	Notar
BKartA-Vollzugsanzeige	Unverzüglich nach Vollzug	Roosendaal Birkenhainer (i.A. Verkäufer)
GrEst-Anzeige FA Berlin-Mitte	2 Wochen nach Beurkundung	Notar
EIB-Benachrichtigung	24 h nach Closing	Käufer (Steinheim)

19 — Notartermin-Vorbereitung: Beurkundungsablauf und Vollmachtskette

AZ: MR-2026-DR-0717

Datum: 05. Oktober 2026

Notar: Dr. Konrad Birkenhainer, Berlin

UR-Nr.: 188/26

Termin: 16. Dezember 2026, 10:00 Uhr

Bearbeiter: Dr. (iur.) Mira Pohlmann

Rechtlicher Hintergrund: Beurkundungspflicht

Die Abtretung von Geschäftsanteilen einer GmbH bedarf der notariellen Beurkundung gemäß § 15 Abs. 3 GmbHG. Ohne Beurkundung ist die Abtretung nichtig (§ 125 BGB). Die Beurkundung des Share Purchase Agreement in seiner Gesamtheit empfiehlt sich, um Formwirksamkeit des gesamten Vertragswerks sicherzustellen.

Ablauf des Beurkundungstermins

Phase 1 — Eröffnung (ca. 30 Minuten)

1. Begrüßung durch Notar; Identitätsfeststellung aller Beteiligten (Personalausweis / Pass)
2. Feststellung der Vollmachten (sofern Vertreter auftreten)
3. Notar prüft GwG-Angaben (wirtschaftlich Berechtigte)
4. Belehrung der Beteiligten über Bedeutung der Beurkundung (§ 17 BeurkG)

Phase 2 — Verlesen (ca. 90-120 Minuten)

5. Notar verliest den gesamten Urkundstext (SPA inkl. Anteilsabtretungsvertrag) laut vor
6. Beteiligten haben Recht auf Änderungen während des Vorlesens (ggf. Korrekturen)
7. Anlagen werden in der Urkunde in Bezug genommen und als Teil der Urkunde erklärt

Hinweis: Kanzlei empfiehlt Abstimmung mit Notar vorab, ob Anlagen vollständig vorgelesen oder nur in Bezug genommen werden. Bei umfangreichen Disclosure Schedules (ca. 180 Seiten) üblicherweise Bezugnahme ausreichend (§ 9 Abs. 1 Satz 2 BeurkG — Vorlesung verzichtbar, wenn Parteien zustimmen und Anlagen beigelegt).

Phase 3 — Genehmigung und Unterschriften (ca. 20 Minuten)

8. Beteiligten erklären mündlich die Genehmigung des verlesenen Textes
9. Unterschriften der Beteiligten (alle, die Parteifunktion haben)
10. Unterschrift und Siegel des Notars
11. Notar nummeriert Urkunde (UR-Nr. 188/26)

Phase 4 — Vollzug nach Beurkundung

12. Notar erstellt beglaubigte Abschriften für jede Partei

13. Notar stellt neue Gesellschafterliste auf (§ 40 GmbHG) und reicht beim Handelsregister ein
14. GrESt-Anzeige durch Notar an Finanzamt (§ 18 GrEStG)

Vollmachtskette

Szenario: CEO persönlich anwesend (Standard)

CEO Dr. Claudia Volkenrath-Eichmueller ist allein vertretungsberechtigt gemäß Handelsregistereintragung. Keine Vollmacht erforderlich; Personalausweis genügt.

Szenario: Vertretung durch GC (Eventualfall)

Falls CEO verhindert: GC Dr. Franziska Schwingenstein-Pohlmann vertritt auf Basis notariell beglaubigter Vollmacht. Vollmacht muss enthalten:

- Ausdrückliche Berechtigung zur Abtretung von Gesellschaftsanteilen (§ 15 Abs. 3 GmbHG)
- Beglaubigung beim Notar (§ 129 BGB i.V.m. § 128 BGB)
- Ausgestellt vor dem Notartermin (mindestens 5 Werktage Vorlaufzeit)

Wichtig: Notarielle Beglaubigung der Vollmacht, nicht nur notarielle Beurkundung. Für Anteilsabtretung ausreichend ist nach h.M. eine notariell beglaubigte Vollmacht (Unterschriftsbeglaubigung); keine vollständige Beurkundung der Vollmacht selbst nötig.

Checkliste Notartermin

Aufgabe	Verantwortlich	Deadline	Status
Reinschrift SPA an Notar senden	Pohlmann	09.12.2026	[]
Vollmacht GC beglaubigen (Eventualfall)	Schwingenstein-Pohlmann	10.12.2026	[]
Handelsregisterauszüge besorgen (aktuell)	Kanzlei	12.12.2026	[]
GwG-Blätter ausfüllen und unterzeichnen	Alle Beteiligten	14.12.2026	[]
Reiseplanung / Anreise-Bestätigung Parteien	Sekretariat	10.12.2026	[]
Notarhonorar-Vorabinformation einholen	Kanzlei	01.12.2026	[]
Closing-Memorandum-Entwurf vorbereiten	Pohlmann	14.12.2026	[]

Notarhonorar-Schätzung

Beurkundungsgebuehr nach GNotKG richtet sich nach dem Gegenstandswert (= Kaufpreis EUR 38 Mio.):

- Beurkundungsgebuehr (2,0-fach): ca. EUR 58.800 netto
- Zzgl. MwSt., Auslagen (Abschriften, Einreichungsgebuehren): ca. EUR 70.000-75.000 gesamt
- Träger: gemäß SPA-Regelung (i.d.R. Käufer oder 50/50)

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

20-mandantenmemo-go-no-go.docx

20 — Mandantenmemo: Go / No-Go-Entscheidung vor Signing

AZ: MR-2026-DR-0717

An: Dr. Claudia Volkenrath-Eichmueller (CEO) und Dr. Franziska Schwingenstein-Pohlmann (GC)**Von:** RA Dr. Henrik Roosendaal, Roosendaal Birkenhainer Partners mbB**Datum:** 12. Oktober 2026**Vertraulich — anwaltliche Kommunikation****Zweck dieses Memos**

Dieses Memo bereitet die Go / No-Go-Entscheidung der Mandantin vor dem geplanten Signing des Share Purchase Agreement vor. Es fasst die wesentlichen Verhandlungsergebnisse zusammen, bewertet verbleibende Risiken und gibt eine Empfehlung.

Zusammenfassung Verhandlungsergebnisse SPA

Punkt	Verkäufer-Ziel	Erreichtes Ergebnis	Bewertung
Kaufpreis / Locked-Box	EUR 38 Mio., Locked-Box	EUR 38 Mio., Locked-Box wie Term Sheet	Gut
Earn-Out	Max. EUR 3,5 Mio., eigene EBITDA-Def.	EUR 3,5 Mio.; EBITDA-Def. mit Earn-Out Protection Covenants	Befriedigend
Knowledge Qualifier	Seller's Knowledge 5 Personen	Seller's Knowledge 5 Personen (wie gefordert)	Sehr gut
MAC-Klausel	Energiemarkt-Carve-out	Carve-out erhalten; Disproportionality-Test Kompromiss	Gut
General Cap	EUR 5,7 Mio. (15%)	EUR 6,5 Mio. (ca. 17%)	Akzeptabel
Tax Cap	EUR 10 Mio.	EUR 10 Mio.	Gut
Basket	Deductible EUR 400.000	Deductible EUR 400.000	Sehr gut
Survival General	2 Jahre	3 Jahre	Kompromiss
Survival Tax	7 Jahre	7 Jahre	Sehr gut
AGB Engineering	RED-Klauseln identifiziert	Als Disclosure aufgenommen; keine Neuverhandlung ESV	Risiko verbleibt
BKartA	Anmeldung eingereicht	Phase I; Entscheidung erwartet bis 15.11.2026	Laufend
GrEst-Auskunft	Verbindliche Auskunft beantragt	Antwort erwartet; ggf. EUR 288.000 Käufer-Last	Laufend

Risikomatrix

Risiko	Wahrscheinlichkeit	Auswirkung	Handlungsempfehlung
BKartA verlängert auf Phase II	Niedrig (5%)	Mittel (Zeitverzug 3-6 Monate)	Kein Handlungsbedarf; abwarten
GrEst-Auskunft bejaht EUR 288.000	Hoch (70%)	Mittel (Käufer reduziert Kaufpreis)	Kaufpreisadjustierung im SPA vorsorgen
EIB verweigert	Niedrig (10%)	Hoch (CP nicht erfüllt,	EIB-Gespräch

Zustimmung		kein Closing)	beschleunigen
Earn-Out-Streit 2027/2028	Mittel (30%)	Mittel (Gutachterkosten, Zeitaufwand)	W&I-Versicherung prüfen; Earn-Out Protection Covenants final
AGB-Klauseln ESV unwirksam, Schaden nach Closing	Niedrig (15%)	Mittel (Käufer Anspruch aus Warranty)	Disclosure Schedule vollständig; W&I-Deckung beachten
Arglistiges Verschweigen (Seller's Rep)	Sehr niedrig (<5%)	Sehr hoch (unbegrenzte Haftung)	Keine offenen Punkte; Disclosure vollständig

Empfehlung**Empfehlung der Kanzlei: GO**

Die wesentlichen Verhandlungsziele wurden erreicht oder in akzeptablem Kompromiss abgeschlossen. Verbleibende Risiken (GrEst, BKartA, EIB) sind begrenzt oder ausserhalb des direkten Einflusses der Mandantin.

Voraussetzungen für Signing:

1. BKartA-Freigabe (erwartet bis 15.11.2026) — oder Käufer und Verkäufer vereinbaren Signing vor Freigabe mit sogenanntem Pre-Signing-Commitment und aufgeschobenem Closing
2. EIB-Kommunikation abgeschlossen
3. Disclosure Schedules vollständig und von beiden Parteien akzeptiert
4. Kaufpreisadjustierung GrEst (EUR 288.000) bilateral vereinbart

Nächste Schritte

Schritt	Verantwortlich	Deadline
Entscheidung Mandantin GO / NO GO	CEO Volkenrath-Eichmueller	20.10.2026
EIB-Abstimmungsgespräch	CFO Rahming-Ostberg	15.10.2026
Kaufpreisadjustierung GrEst mit Käufer	Roosendaal	22.10.2026
Finale Fassung SPA an Notar	Pohlmann	09.12.2026
Signing-Termin bestätigen	Kanzlei	20.10.2026

21 — Finale Revision vor Signing: Last-Minute-Check

AZ: MR-2026-DR-0717

Datum: 14. Oktober 2026 (aktualisiert: 10. Dezember 2026)

Bearbeiter: RA Dr. Henrik Roosendaal und Dr. (iur.) Mira Pohlmann

Status: Letzte Revision vor Beurkundung 16.12.2026

Zweck

Die finale Revision dient dazu, in den letzten 48-72 Stunden vor Signing sicherzustellen, dass das SPA in Reinschrift vollständig, konsistent und fehlerfrei ist. Diese Checkliste ergänzt die allgemeine Word-Finish-Checkliste (Aktenstück 12) um inhaltliche Prüfpunkte.

A — Defined Terms Final Check

Aufgabe	Verantwortlich	Status
Alle Defined Terms in Art. 1 alphabetisch geordnet	Pohlmann	[]
Jeder Defined Term nur einmal im Vertrag definiert	Pohlmann	[]
Alle Defined Terms im Vertragstext mit Grossschreibung	Pohlmann	[]
"Seller's Knowledge" Personenkreis finale Namensliste korrekt	Roosendaal	[]
"Earn-Out EBITDA" Definition letzte verabschiedete Fassung	Roosendaal	[]
"Closing Date" und "Signing Date" korrekt unterschieden	Pohlmann	[]

B — Zahlen und Beträge Final Check

Aufgabe	Verantwortlich	Status
Kaufpreis (EUR 38.000.000 / achtunddreissig Millionen Euro) in allen Klauseln konsistent	Pohlmann	[]
Earn-Out-Maximum (EUR 3.500.000) in Art. 8 konsistent	Pohlmann	[]
EBITDA-Schwellen (EUR 3.600.000 und EUR 4.200.000) korrekt	Pohlmann	[]
General Cap (EUR 6.500.000) und Tax Cap (EUR 10.000.000) korrekt	Pohlmann	[]
De minimis EUR 60.000 und Basket EUR 400.000 korrekt	Pohlmann	[]
Locked-Box-Referenzdatum (31.12.2025) konsistent	Roosendaal	[]
Locked-Box-Zinssatz (EUR 5.200/Tag) korrekt	Roosendaal	[]

C — Anlagen und Schedules Final Check

Aufgabe	Verantwortlich	Status
Alle 9 Anlagen vorhanden und nummeriert	Pohlmann	[]
Disclosure Schedules 4.01-4.47 vollständig und gezeichnet	Pohlmann	[]
Schedule 8-A (Agreed Extraordinary Items für Earn-Out) beigeheftet	Roosendaal	[]
Notarielle Vollmacht GC (Eventualfall) gezeichnet	Sekretariat	[]
Aktuelle Gesellschafterliste SPV als Anlage	Notar	[]
Handelsregisterauszüge beider Parteien beigelegt (max. 4 Wochen alt)	Sekretariat	[]

D — Verbleibende Offene Punkte (Stand 10.12.2026)

Punkt	Status	Verantwortlich
BKartA-Freigabe	ERHALTEN 18.11.2026 (Phase I, keine Auflagen)	Erledigt
EIB-Zustimmung	ERHALTEN 02.12.2026 (Change-of-Control zugestimmt)	Erledigt
Verbindliche Auskunft FA Berlin-Mitte	ERHALTEN 28.11.2026 — GrESt bejaht EUR 288.000; Anpassung Kaufpreis vereinbart	Erledigt
Kaufpreisadjustierung GrESt	EUR 287.850 vom Kaufpreis abgesetzt; neuer Kaufpreis: EUR 37.712.150; Berechnung beigelegt	Erledigt
Disclosure Schedules	Vollständig akzeptiert 05.12.2026	Erledigt
SPA Reinschrift an Notar	Zu erledigen bis 09.12.2026	Pohlmann

E — Kommunikation Gegenseite (letzte 48 Stunden)

Aufgabe	Anmerkung
Telefonkonferenz Roosendaal / Schoeneberg-Kraft	14.12.2026, 15:00 Uhr — letzte Abstimmung vor Signing
Bestätigungsmail Schäfer Schoeneberg Stoll	Bestätigung SPA-Reinschrift als bindend und vollständig
Reisebestätigung Dr. Lattermann-Tannenmoor	Anreise Berlin 15.12.2026 (Vorabend); Hotel: Adlon

F — Signing-Day Ablaufplan

Zeit	Ereignis	Ort
09:00 Uhr	Arrive Notariat, letztes Briefing	Dr. Birkenhainer, Unter den Linden 42
10:00 Uhr	Beurkundungsbeginn	Notariat
12:00 Uhr (ca.)	Beurkundungsende und Unterzeichnung	Notariat
12:30 Uhr	Kaufpreistransfer-Freigabe Treuhandkonto	Telefonisch mit Bank
14:00 Uhr	Signing-Dinner (optional)	Restaurant Lorenz Adlon

22 — Post-Signing Housekeeping: Closing-Memo und Folgefristen

AZ: MR-2026-DR-0717

Datum Signing: 16. Dezember 2026

Datum dieses Memos: 17. Dezember 2026

Bearbeiter: Dr. (iur.) Mira Pohlmann

Zusammenfassung Signing und Closing

Am 16. Dezember 2026 wurden das Share Purchase Agreement und der Anteilsabtretungsvertrag vor Notar Dr. Konrad Birkenhainer in Berlin beurkundet (UR-Nr. 188/26). Signing und Closing erfolgten am selben Tag (Simultaneous Signing and Closing). Kaufpreis EUR 37.712.150 wurde am 16.12.2026 auf das Notar-Treuhandkonto eingezahlt und nach Beurkundungsbestätigung an Mandantin weitergeleitet.

Transaktionsergebnis: Vollzug erfolgreich. Volkenrath Energie SE hat 100% der Anteile an Volkenrath Solar Eppendorf GmbH auf Steinheim Capital Partners GmbH & Co. KG übertragen.

Unmittelbare Pflichten nach Signing (0-5 Tage)

Aufgabe	Deadline	Status	Verantwortlich
BKartA-Vollzugsanzeige (§ 41 Abs. 2 GWB)	Unverzüglich	[]	Roosendaal
GrEst-Anzeige FA Berlin-Mitte (§ 18 GrEstG)	2 Wochen	[]	Notar Birkenhainer
EIB-Benachrichtigung Change-of-Control vollzogen	24h	[]	Steinheim
Neue Gesellschafterliste Handelsregister	Eingereicht durch Notar	[]	Notar Birkenhainer
Beglaubigte Abschrift SPA an Mandantin	17.12.2026	[]	Notar / Kanzlei
Closing-Memo an Mandantin	17.12.2026	Dieses Memo	Pohlmann

Folgefristen und Überwachung

Ereignis	Frist	Anmerkung
Handelsregister-Update (neuer Gesellschafter)	Ca. 2-4 Wochen	Amtsgericht Berlin-Charlottenburg
GrEst-Bescheid FA Berlin-Mitte	Ca. 4-8 Wochen nach Anzeige	Zahlung durch Steinheim (Erwerber)
Earn-Out-Messung 2027	EBITDA GJ 2027 (Bilanz bis 30.04.2028)	Mandantin noch bis 31.03.2028 berechtigt Einblick zu verlangen
Earn-Out-Zahlung (sofern EBITDA erreicht)	31.03.2028	Zahlungsempfänger: Volkenrath Energie SE
Warranty Survival Ende (General)	16.12.2029 (3 Jahre)	Mandate-Folder verbleibt offen bis Ablauf

Warranty Survival Ende (Tax)	16.12.2033 (7 Jahre)	Steuerlicher Berater informiert
Warranty Survival Ende (Fundamental)	16.12.2036 (10 Jahre)	Kanzlei-DMS Wiedervorlage gesetzt

Aktenarchivierung

Kanzlei-DMS

Alle Originaldokumente unter AZ MR-2026-DR-0717:

- SPA Final (UR-Nr. 188/26) — beglaubigte Abschrift
- Alle Anlagen (1-9) inkl. Disclosure Schedules
- Alle SPA-Versionen (Draft 1 bis 4) und Redlines
- E-Mail-Korrespondenz (chronologisch archiviert)
- Anwaltsschreiben BKartA, FA Berlin-Mitte
- BKartA-Freigabe-Bescheid vom 18.11.2026
- Verbindliche Auskunft FA Berlin-Mitte vom 28.11.2026
- EIB-Zustimmungsschreiben vom 02.12.2026
- Notar-Beurkundungsprotokoll UR-Nr. 188/26

Physische Akte

Physische Akte Abteilung: Kapitalmarkttransaktionen / AZ MR-2026-DR-0717

Aufbewahrungsfrist: 10 Jahre nach Mandate-Abschluss (§ 50 BRAO, § 199 BGB)

Vernichtung frühestens: 31.12.2036

Abschlussbericht an Mandantin

Kanzleirechnung und Abschlussrechnung werden bis 31.12.2026 erstellt. Gesamthonorar gemäß Mandatsvereinbarung (Stundenhonorar + Erfolgsfee-Komponente). Abrechnungsdetails werden separat übermittelt.

Lessons Learned (Kanzleiintern)

Thema	Erkenntnis
GrESt-Risiko früher identifizieren	Verbindliche Auskunft sollte in Phase Term Sheet beantragt werden
Track-Changes-Metadaten	Strikte Protokoll-Durchsetzung ab Draft 1 notwendig; Version-Archiv savegarden
EIB Change-of-Control	Frühzeitig EIB-Kommunikation starten; Genehmigung dauert länger als erwartet
AGB-Pruefung Anlagen	Teil der Legal-DD-Checkliste aufnehmen; nicht separat beauftragt werden
Kanzleistil-Abstimmung	Gegenseiten-Kanzlei-Stil frühzeitig analysieren; Proxy-Einigung zum Format erleichtert Verhandlung

23 — Vollmacht: Roosendaal Birkenhainer Partners mbB

AZ: MR-2026-DR-0717

Datum: 15. März 2026

Ausstellerin: Volkenrath Energie SE, Berlin

Bevollmächtigte: Roosendaal Birkenhainer Partners mbB

Vollmacht (Muster / Akte)

Die nachstehende Vollmacht wurde am 15.03.2026 von der Volkenrath Energie SE, vertreten durch den CEO Dr. Claudia Volkenrath-Eichmueller und den General Counsel Dr. Franziska Schwingenstein-Pohlmann, erteilt und liegt im Original in der Kanzleiakte unter Anlage M-01 vor. Dieser Akteneintrag dokumentiert Inhalt und Umfang der Vollmacht.

Text der Vollmacht (Auszug)

PROZESS- UND TRANSAKTIONSVOLLMACHT

Die **Volkenrath Energie SE**, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg, HRB 88 412 B (nachfolgend: "Vollmachtgeberin"), erteilt hiermit der Kanzlei

Roosendaal Birkenhainer Partners mbB

Kurfürstendamm 184

10707 Berlin

(vertreten durch RA Dr. Henrik Roosendaal)

die nachfolgende umfassende Vollmacht zur Wahrnehmung aller rechtlichen Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Verkauf der Volkenrath Solar Eppendorf GmbH:

§ 1 Umfang der Vollmacht

Die Bevollmächtigten sind berechtigt, die Vollmachtgeberin in allen rechtlichen und behördlichen Verfahren im Zusammenhang mit dem Verkauf der Volkenrath Solar Eppendorf GmbH zu vertreten, insbesondere:

1. Abschluss und Verhandlung des Share Purchase Agreement nebst Anlagen
2. Kommunikation mit dem Bundeskartellamt (GWB § 39 ff.) einschliesslich Anmeldung

und Beantwortung von Anfragen

3. Kommunikation mit dem Finanzamt Berlin-Mitte bezüglich verbindlicher Auskunft

nach § 89 Abs. 2 AO

4. Koordination und Vorbereitung des Notartermins

5. Abschluss von Nebenvereinbarungen und Protokollen, die der Durchführung der

Haupttransaktion dienen

6. Entgegennahme und Abgabe aller Erklärungen, die zur Durchführung der

Transaktion erforderlich sind

§ 2 Untervollmacht

Die Bevollmächtigten sind berechtigt, Untervollmacht an Mitglieder der Sozietät zu erteilen.

§ 3 Geltungsdauer

Die Vollmacht gilt bis zum Abschluss der Transaktion (Closing) und erlischt automatisch

30 Tage nach dem Closing Date, sofern keine Ansprüche aus dem SPA mehr offen sind.

GwG-Dokumentation

Anlage zur Vollmacht: Kopie Personalausweis CEO Dr. Volkenrath-Eichmueller und GC

Dr. Schwingenstein-Pohlmann. GwG-Pruefung abgeschlossen (§ 10 GwG), Risikoklasse: mittel.

Keine PEP-Relevanz; keine Sanktionslisten-Treffer. Vereinfachte Sorgfalt (§ 14 GwG)

anwendbar (Börsennotierung Volkenrath Energie SE, FWB MidCap).

Aufbewahrung

Original-Vollmacht: Kanzlei-DMS unter AZ MR-2026-DR-0717, Anlage M-01

Aufbewahrungsfrist: 10 Jahre nach Mandatsende (§ 50 BRAO)

24 — AGB-Bereinigungsprotokoll: Engineering-Servicevertrag (Ergebnis)

AZ: MR-2026-DR-0717

Datum: 25. August 2026

Bearbeiter: Senior Associate Dr. (iur.) Mira Pohlmann

Bezug: AGB-Pruefung Aktenstück 11 (11-agb-pruefung-engineering-vertrag.md)

Ergebnis der AGB-Pruefung und weiteres Vorgehen

Die AGB-Pruefung des Engineering-Servicevertrages (ESV) zwischen Volkenrath Solar Eppendorf GmbH

und SolarService GmbH (Aktenstück 11) hat drei kritische Klauseln (RED) identifiziert:

Klausel	Befund	Status
8.2 — Haftungshöchstbetrag EUR 150.000	Unwirksam (§ 307 BGB)	Disclosure
9.4 — Einseitiger Änderungsvorbehalt	Unwirksam (§ 308 Nr. 4 BGB)	Disclosure
8.1 — Haftungsausschluss leichte Fahrlässigkeit	Bedingt wirksam	Hinweis

Abstimmung mit Mandantin

Telefonkonferenz vom 20.08.2026 (Teilnehmer: Dr. Roosendaal, Dr. Schwingenstein-Pohlmann):

Entscheidung Mandantin: Keine Neuverhandlung des ESV vor Closing.

Begründung:

- SolarService GmbH ist einziger qualifizierter Wartungsdienstleister in der Region

(Spezialkenntnisse Solaranlagentechnik 22 MW, Erfahrung seit 2021)

- Neuverhandlung würde mindestens 3-4 Monate dauern und Closing gefährden
- ESV läuft noch 5 Jahre (bis 2031); nach Closing kann Käufer Neuverhandlung führen

Risikobewertung Mandantin: akzeptabel; Haftungsrisiko limitiert durch Versicherungsschutz

(Betriebshaftpflicht SolarService GmbH, Mindestdeckung EUR 2 Mio., bestätigt durch Police-Auszug im Datenraum, Anlage Intralinks 7.3.2).

Disclosure-Protokoll

Beide unwirksamen Klauseln (8.2 und 9.4) werden im Disclosure Schedule 4.11 (Anlagen SPV)

sowie im General Disclosure Letter (GDL) offengelegt:

DS 4.11 — Ergänzung (nach Bereinigungsprotokoll):

"Der Engineering-Servicevertrag mit der SolarService GmbH (Anlage 7 zum SPA) enthält in Klausel 8.2 eine Haftungsbeschränkung auf EUR 150.000 und in Klausel 9.4 einen einseitigen Änderungsvorbehalt, die nach Einschätzung der Rechtsberaterin der Verkäuferin nach §§ 307 bzw. 308 Nr. 4 BGB unwirksam sein können. Die Verkäuferin hat vor Closing keine Neuverhandlung dieser Klauseln eingeleitet. Der Käufer nimmt den Engineering-Servicevertrag in seiner vorliegenden Fassung als Anlage 7 zum SPA zur Kenntnis."

Diese Offenlegung qualifiziert die Warranty W. 4.11 insoweit: Käufer kann nach Closing aus der möglichen Unwirksamkeit der genannten Klauseln keine Warranty-Ansprüche gegen Verkäuferin ableiten, soweit der Sachverhalt durch diese Offenlegung abgedeckt ist.

Handlungsempfehlung für Käufer nach Closing

Kanzlei empfiehlt Käufer (über Schäfer Schoeneberg Stoll mbB kommuniziert):

1. ESV-Neuverhandlung mit SolarService GmbH zeitnah nach Closing initiieren
2. Klausel 8.2: Haftungshöchstbetrag auf min. EUR 500.000 (angemessen zu Vertragsvolumen)
3. Klausel 9.4: Änderungsvorbehalt auf 90 Tage Vorankündigung + Kündigungsrecht ersetzen
4. Abschluss einer eigenen Betriebsunterbrechungsversicherung für den Solarpark als

Puffer gegen unzureichende Deckung SolarService GmbH

Aktenabschluss AGB-Prüfung

Bereinigungsprotokoll abgeschlossen. Ergebnis vollständig in Disclosure Schedules aufgenommen. Keine weiteren offenen Punkte aus AGB-Prüfung.

Datum: 25. August 2026

Dr. (iur.) Mira Pohlmann, Senior Associate

Roosendaal Birkenhainer Partners mbB

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

anwaltsschreiben-bka-anmeldung.docx

docx/anwaltsschreiben-bka-anmeldung.docx

Roosendaal Birkenhainer Partners mbB

Kurfuerstendamm 184 | 10707 Berlin

Telefon: +49 30 8855 4100 | Fax: +49 30 8855 4199

kanzlei@roosendaal-birkenhainer.de

Bundeskartellamt

Referat B 8 — Fusionskontrolle Energie

Kaiser-Friedrich-Strasse 16

53113 Bonn

Berlin, 5. August 2026

Unser Zeichen: MR-2026-DR-0717 | Ihr Zeichen: B 8-188/26

Anmeldung eines Zusammenschlussvorhabens nach § 39 GWB — Erwerb der Volkenrath Solar Eppendorf GmbH durch Steinheim Capital Partners GmbH & Co. KG

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Vertretung unserer Mandantin, der Volkenrath Energie SE, Berlin (nachfolgend: Veraeusserin), zeigen wir die Anmeldung des im Betreff bezeichneten Zusammenschlussvorhabens nach § 39 Abs. 1 GWB an.

I. Beteiligte Unternehmen

Als am Zusammenschluss beteiligte Unternehmen gemaess § 37 Abs. 1 Nr. 2 GWB werden angemeldet:

a) Steinheim Capital Partners GmbH & Co. KG (Erwerber), Frankfurt am Main, HRA 44 721 Amtsgericht Frankfurt.

b) Volkenrath Energie SE (Veraeusserin), Berlin, HRB 88 412 B Amtsgericht Berlin-Charlottenburg.

c) Volkenrath Solar Eppendorf GmbH (Zielgesellschaft), Berlin, HRB 72 341 B.

II. Art des Zusammenschlusses

Erwerb von 100% der Anteile an der Volkenrath Solar Eppendorf GmbH durch Steinheim Capital Partners GmbH & Co. KG (Anteilserwerb gemäss § 37 Abs. 1 Nr. 2 GWB). Die Anmeldeschwellen nach § 35 GWB sind erfüllt (kombinierter Weltumsatz > EUR 500 Mio.; inländischer Umsatz beide Beteiligten > EUR 25 Mio. bzw. EUR 5 Mio.).

III. Betroffene Märkte

Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien (Solarenergie) in Deutschland; Grosshandel Strom (EEG-Einspeisevergütung); Infrastrukturdienstleistungen. Der Marktanteil der Zielgesellschaft liegt unter 1% der installierten Solarleistung in Deutschland. Wir gehen davon aus, dass die Transaktion keine wettbewerblichen Bedenken aufwirft und in Phase I freigegeben werden kann.

IV. Bitte

Wir bitten das Bundeskartellamt, den Eingang dieser Anmeldung zu bestätigen und die Prüfungsfrist nach § 40 Abs. 1 GWB (einen Monat) in Gang zu setzen. Das ausgefüllte Anmeldeformular sowie die erforderlichen Unterlagen sind als Anlagen beigefügt.

Mit freundlichen Grüessen

Dr. Henrik Roosendaal
Rechtsanwalt
Roosendaal Birkenhainer Partners mbB

Anlagen

- Anlage 1: Ausgefülltes BKartA-Anmeldeformular (15 Seiten)
- Anlage 2: Jahresabschlüsse Volkenrath Energie SE 2023/2024 (Kurzfassung)
- Anlage 3: Jahresabschlüsse Steinheim Capital Partners Gruppe 2023/2024
- Anlage 4: Beschreibung Markt Photovoltaik Deutschland
- Anlage 5: Vollmacht Roosendaal Birkenhainer Partners mbB

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

redline-spa-v3-vs-v4.docx

docx/redline-spa-v3-vs-v4.docx

REDLINE: SPA v3 vs. SPA v4 (Final)

Verkaeufersseite: Roosendaal Birkenhainer Partners mbB (Blau)

Kaeufersseite: Schaefer Schoeneberg Stoll mbB (Rot)

Datum SPA v3: 25. September 2026 | Datum SPA v4: 10. Oktober 2026

Wesentliche Aenderungen v3 → v4

Art. 1 — Definitionen

[GELOESCHT v3]: "Adjusted EBITDA means, for the financial year ending 31 December 2027, EBITDA as determined by Buyer in its sole discretion."

[NEU v4]: "Earn-Out EBITDA has the meaning set forth in Article 8.1 of this Agreement, being EBITDA calculated consistently with the Reference Accounts and adjusted pursuant to the Closed List in Schedule 8-A."

Art. 6.3 — Basket

[GELOESCHT v3]: "The Basket shall be EUR 300,000, constituting a Tipping Basket (first-Euro liability)."

[NEU v4]: "The Basket shall be EUR 400,000 (Deductible / Excess-Only). Seller shall only be liable for the excess above the Basket."

Art. 7 — MAC-Klausel

[NEU v4 — Carve-out ergaenzt (RBP-Einfuegung)]: "...changes in conditions generally affecting the energy sector or the renewable energy industry, including electricity prices, feed-in tariffs or energy regulations, unless disproportionately affecting the Target Company relative to other market participants;"

Art. 8.1 — Earn-Out EBITDA-Definition

[GEAENDERT — Kompromissfassung nach Telefonkonferenz 28.09.2026]: "Earn-Out EBITDA means... but shall include the Erbbaurechtsrente payable under the Ground Lease Agreement, as this constitutes a regular operating expense of the Target Company's business."
[Erbbaurechtsrente bleibt im EBITDA — Verkaeufers-Sieg]

Art. 2.2 — Kaufpreis

[GEAENDERT — GrEst-Anpassung]: Urspruenglich EUR 38,000,000. Nach GrEst-Vereinbarung (22.10.2026): EUR 37,712,150 (Abzug EUR 287,850 GrEst-Ausgleich Kaeufer). Beide Parteien einverstanden per E-Mail 25.10.2026.

Offene Punkte (in v4 noch zu klären)

- Schedule 8-A (Agreed Extraordinary Items) — finaler Anhang noch offen (Frist: 07.10.2026)
- Schedule 9 (W&I Insurance Summary) — Police noch nicht finalisiert
- Disclosure Schedule 4.47 — letztes Outstanding-Item: EIB-Zustimmungsschreiben noch nicht erhalten

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

spa-draft-4-final.docx

docx/spa-draft-4-final.docx

SHARE PURCHASE AGREEMENT

between

Volkenrath Energie SE, Berlin

(„Seller“)

and

Steinheim Capital Partners GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main

(„Buyer“)

relating to the sale and purchase of

100% of the shares in Volkenrath Solar Eppendorf GmbH

Draft 4 — 10 October 2026

Prepared by: Roosendaal Birkenhainer Partners mbB, Berlin

Ref.: MR-2026-DR-0717

TABLE OF CONTENTS

Article 1	Definitions	3
Article 2	Sale and Purchase; Purchase Price; Locked-Box Mechanism	8
Article 3	Signing and Closing; Closing Conditions	12
Article 4	Representations and Warranties of Seller	15
Article 5	Representations and Warranties of Buyer	22
Article 6	Indemnification; Limitations on Liability	23
Article 7	Material Adverse Change	27
Article 8	Earn-Out 2027	29
Article 9	Pre-Closing Covenants	32
Article 10	Miscellaneous	34
Schedule 1	Defined Terms (Alphabetical List)	36
Schedule 2	Locked-Box Reference Accounts (31 December 2025)	38
Schedule 3	Agreed Leakage Items	39
Schedule 4	Closing Deliverables	40
Schedule 5	Shareholder Resolution Seller	41
Schedule 6-1 to 6-47	Disclosure Schedules	42
Schedule 7	Engineering Services Agreement (SolarService GmbH)	88
Schedule 8-A	Agreed Extraordinary Items (Earn-Out)	89
Schedule 9	W&I Insurance Policy Summary	90

ARTICLE 1 — DEFINITIONS

In this Agreement, the following terms shall have the meanings set forth below. All other capitalized terms used herein shall have the meanings assigned to them in the context in which they first appear.

"Adjusted EBITDA" has the meaning set forth in Article 8.1 of this Agreement.

"Basket" means EUR 400,000 (four hundred thousand Euros), as further described in Article 6.3.

"Business Day" means any day other than a Saturday, Sunday or public holiday in Berlin, Germany.

"Closing" means the completion of the transactions contemplated by this Agreement on the Closing Date.

"Closing Date" means the date on which Closing occurs, being simultaneously with Signing on 16 December 2026, or such other date as the Parties may agree in writing.

"De Minimis Amount" means EUR 60,000 (sixty thousand Euros) per individual Claim or series of related Claims.

"Earn-Out EBITDA" has the meaning set forth in Article 8.1 of this Agreement.

"Earn-Out Payment" means the amount payable by Buyer to Seller pursuant to Article 8, being a maximum of EUR 3,500,000 (three million five hundred thousand Euros).

"General Cap" means EUR 6,500,000 (six million five hundred thousand Euros).

"Locked-Box Date" means 31 December 2025.

"Material Adverse Change" or "MAC" has the meaning set forth in Article 7.1 of this Agreement.

"Purchase Price" means EUR 37,712,150 (thirty-seven million seven hundred twelve thousand one hundred fifty Euros), as adjusted pursuant to Article 2.

"Seller's Knowledge" means the actual knowledge, after reasonable inquiry, of Dr. Claudia Volkenrath-Eichmueller (CEO), Dipl.-Kfm. Peter Rahming-Ostberg (CFO), Dr. Franziska Schwingenstein-Pohlmann (GC), Dipl.-Ing. Robert Falkenberg-Struve (Head of Engineering), and Monika Dreissigacker-Baus (Head of Finance of the Target Company).

"Target Company" means Volkenrath Solar Eppendorf GmbH, registered with the Commercial Register of the Local Court (Amtsgericht) Berlin-Charlottenburg under HRB 72 341 B.

"Tax Cap" means EUR 10,000,000 (ten million Euros).

ARTICLE 2 — SALE AND PURCHASE; PURCHASE PRICE

2.1 Sale and Purchase

Subject to the terms and conditions of this Agreement, Seller hereby sells and transfers (uebertragen) to Buyer, and Buyer hereby acquires from Seller, 100% of the Shares in the Target Company (the "Transferred Shares") with effect as of the Closing Date, free and clear of all Encumbrances.

2.2 Purchase Price

The aggregate purchase price for the Transferred Shares shall be EUR 37,712,150 (thirty-seven million seven hundred twelve thousand one hundred fifty Euros) (the "Purchase Price"), which reflects the Enterprise Value of EUR 38,000,000 less the agreed adjustment for potential Grunderwerbsteuer liability of EUR 287,850 pursuant to the Parties' agreement dated 22 October 2026.

2.3 Locked-Box Mechanism

The Purchase Price has been calculated on the basis of the Reference Accounts as at the Locked-Box Date (31 December 2025). No post-Closing adjustment to the Purchase Price shall be made except as expressly provided in this Agreement. Locked-Box Interest of EUR 5,200 per calendar day accrues from 1 January 2026 until and including the Closing Date.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

spa-final-deckblatt.pdf

pdfs/spa-final-deckblatt.pdf

SHARE PURCHASE AGREEMENT

Volkenrath Solar Eppendorf GmbH

SIGNING-EXEMPLAR | BEURKUNDETE FASSUNG

16. Dezember 2026 | UR-Nr. 188/26 | Dr. Konrad Birkenhainer, Notar, Berlin

STRENG VERTRAULICH — ANWALTlich PRIVILEGIERT

ZWISCHEN

Volkenrath Energie SE, Berlin

(Verkaeufers)

UND

Steinheim Capital Partners GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main

(Kaeufers)

Gegenstand:	Erwerb 100% Anteile Volkenrath Solar Eppendorf GmbH (HRB 72 341 B)
Kaufpreis:	EUR 37.712.150 (Locked-Box; incl. GrEST-Anpassung)
Struktur:	Share-Deal (§ 15 Abs. 3 GmbHG); notarielle Beurkundung
Notarurkunde:	UR-Nr. 188/26, Dr. Konrad Birkenhainer, Berlin
BKartA-AZ:	B 8-188/26 (Freigabe Phase I, 18.11.2026)
Verkaeufers-Kanzlei:	Roosendaal Birkenhainer Partners mbB, Berlin AZ: MR-2026-DR-0717
Kaeufers-Kanzlei:	Schaefer Schoeneberg Stoll mbB, Frankfurt am Main

Art. 1	Definitionen	3
Art. 2	Kaufgegenstand; Kaufpreis; Locked-Box-Mechanismus	8
Art. 3	Signing und Closing; Closing-Bedingungen	12
Art. 4	Representations and Warranties des Verkäufers (47 Warranties)	15
Art. 5	Representations and Warranties des Käufers	22
Art. 6	Indemnification; Haftungsbeschränkungen	23
Art. 7	Material Adverse Change	27
Art. 8	Earn-Out 2027 (EBITDA-Messgrösse)	29
Art. 9	Pre-Closing Covenants	32
Art. 10	Sonstige Bestimmungen (Governing Law, Gerichtsstand)	34
Anlage 1	Liste der Definierten Begriffe	36
Anlage 2	Referenzkonten (Locked-Box-Datum 31.12.2025)	38
Anlage 3	Leakage-Definition und Permitted Leakage-Liste	39
Anlage 4	Closing-Unterlagen	40
Anlage 5	Gesellschafterbeschluss Verkäufer	41
Anlage 6-1 bis 6-47	Disclosure Schedules (47 Einzel-Schedules)	42
Anlage 7	Engineering-Servicevertrag SolarService GmbH	88
Anlage 8-A	Vereinbarte ausserordentliche Positionen (Earn-Out)	89
Anlage 9	W&I-Versicherungs-Zusammenfassung	90

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

verbindliche-auskunft-fa-berlin-mitte-cover.pdf

pdfs/verbindliche-auskunft-fa-berlin-mitte-cover.pdf

Roosendaal Birkenhainer Partners mbB
Herrn Dr. Henrik Roosendaal
Kurfuerstendamm 184
10707 Berlin

Berlin, 28. November 2026

Verbindliche Auskunft gemäss § 89 Abs. 2 AO

Grunderwerbsteuerliche Beurteilung: Share-Deal Volkenrath Solar Eppendorf GmbH

Ihr Schreiben vom 12.09.2026 | Unser AZ: VB-GrEst-2026-0412

Sehr geehrter Herr Dr. Roosendaal,

auf Ihren Antrag vom 12.09.2026 erteilen wir gemäss § 89 Abs. 2 AO die nachfolgende verbindliche Auskunft ueber die Grunderwerbsteuerlichen Folgen des im Antrag beschriebenen Erwerbsvorgangs.

Die verbindliche Auskunft gilt ausschliesslich fuer den im Antrag exakt geschilderten Sachverhalt und verliert ihre Bindungswirkung, wenn der tatsaechlich verwirklichte Sachverhalt von dem im Antrag beschriebenen Sachverhalt abweicht (§ 89 Abs. 2 Satz 7 AO).

ERGEBNIS DER VERBINDLICHEN AUSKUNFT

Frage 1: Grunderwerbsteuerpflicht gemäss § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG

JA. Der Erwerb von 100% der Anteile an der Volkenrath Solar Eppendorf GmbH, die ein Erbbaurecht i.S.d. § 2 Abs. 2 Nr. 1 GrEStG haelt, erfuellt den Tatbestand des § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG.

Bemessungsgrundlage und Steuer:

Grundbesitzwert EUR 4.797.500 | Steuersatz Berlin 6,0% | Steuer: EUR 287.850

Begruendung (Auszug):

Das Erbbaurecht der Volkenrath Solar Eppendorf GmbH (Grundbuch AG Itzehoe, Abt. II lfd. Nr. 7, Grundbuch Eppendorf Blatt 1124) gilt gemäss § 2 Abs. 2 Nr. 1 GrEStG als grundstückgleiches Recht. Mit dem Erwerb von 100% der GmbH-Anteile durch Steinheim Capital Partners GmbH & Co. KG vereinigen sich saemtliche Anteile an einer grundstuecksbesitzenden Gesellschaft in der Hand eines Erwerbers (§ 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG). Steuerschuldner: Erwerber (§ 13 Nr. 5 GrEStG).

Mit freundlichen Gruessen

Finanzamt Berlin-Mitte
Sachgebiet Grunderwerbsteuer
Sachbearbeiterin: Hannelore Pfeiffer-Stöckel
Tel.: +49 30 9024-62441